

Master 1 - AP

FINANCES PUBLIQUES D'ÉTAT

Cours

Ismahane Mohatta*Docteur en Droit**Avocate**Chargée d'enseignements à l'IPAG, Université de Poitiers**Chargée d'enseignements à Sciences Po., Poitiers**Formatrice au CNFPT*

Les cours du Cned sont strictement réservés à l'usage privé de leurs destinataires et ne sont pas destinés à une utilisation collective. Les personnes qui s'en serviraient pour d'autres usages, qui en feraient une reproduction intégrale ou partielle, une traduction sans le consentement du Cned, s'exposeraient à des poursuites judiciaires et aux sanctions pénales prévues par le Code de la propriété intellectuelle. Les reproductions par reprographie de livres et de périodiques protégés contenues dans cet ouvrage sont effectuées par le Cned avec l'autorisation du Centre français d'exploitation du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

Cned, BP 60200, 86980 Futuroscope Chasseneuil Cedex, France

Le Cned remercie les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce document. Qu'elles trouvent ici l'expression de toute sa reconnaissance.

© Cned 2024

6-S558-TE-WB-00-25



Accessibilité - Ce document est partiellement conforme.



SOMMAIRE

INTRODUCTION

SECTION 1 Histoire et définition des finances publiques	page 5
SECTION 2 La délimitation des finances locales : un élargissement progressif	page 6
1. Les finances locales	page 6
2. Les finances de la Sécurité sociale	page 8
3. Le cadre européen des finances publiques	page 10
SECTION 3 Actualités des finances publiques	page 11
1. Finances publiques de l'État et crise sanitaire	page 11
2. Finances publiques de l'État et règles communautaires	page 12
3. La Loi de finances pour 2023 : une procédure d'adoption sans vote	page 13
4. La mise en œuvre d'une procédure inédite pour l'adoption la réforme des retraites	page 18

CHAPITRE 1 L'ÉVOLUTION DES FINANCES PUBLIQUES

SECTION 1 La Révolution de 1789 : vers l'émergence de droit public financier et de l'État gendarme	page 20
1. Les principes financiers issus de la Révolution	page 20
2. L'État gendarme du XIX ^{ème} siècle : État libéral abstentionniste	page 21
SECTION 2 La construction de l'État providence et la nécessaire adaptation des finances publiques	page 23
1. L'État providence interventionniste, un impact majeur sur le droit budgétaire	page 23
2. La remise en cause de l'État providence, un regain d'intérêt pour les théories libérales classiques	page 24
3. La LOLF : une réforme du système financier public comme source de réforme de l'État	page 24

CHAPITRE 2 LES SOURCES JURIDIQUES BUDGÉTAIRES

SECTION 1 Les sources contenues dans le corps de la Constitution	page 27
SECTION 2 Les sources contenues dans le préambule de la Constitution	page 28
SECTION 3 Les sources de nature législatives et réglementaires	page 29
SECTION 4 Les sources de nature jurisprudentielles	page 29

CHAPITRE 3 DROIT BUDGÉTAIRE ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES

SECTION 1 La loi de finance : cadre d'application des principes du droit budgétaire page 31

1. Les composantes de la notion de la loi de finances page 31
2. Le formalisme de la loi de finances : une structure bipartite page 35

SECTION 2 Les principes budgétaires page 36

1. Le principe d'annualité budgétaire page 36
2. Le principe d'unité budgétaire. page 37
3. Le principe d'universalité budgétaire. page 39
4. Le principe de spécialité budgétaire page 39
5. Le principe de sincérité budgétaire page 40

CHAPITRE 4 LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE : DE L'ÉLABORATION AU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

SECTION 1 Un partage des pouvoirs institutionnels déséquilibré dans l'élaboration de la loi de finances page 41

1. La prédominance du gouvernement page 41
2. Une intervention limitée du Parlement page 41

SECTION 2 La spécificité de la procédure législative budgétaire page 42

1. Les délais constitutionnels stricts encadrant la discussion du projet de loi page 42
2. Discussion de la première partie du projet de loi de finances page 42
3. La discussion de la seconde partie du projet de loi de finances. page 43
4. La navette parlementaire et la promulgation de la loi. page 43

CHAPITRE 5 L'EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ÉTAT

SECTION 1 Les attributions des ordonnateurs et des comptables publics page 45

1. Les attributions et le statut des ordonnateurs page 45
2. Les attributions et le statut des comptables publics page 45
3. Le but poursuivi par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables page 46

SECTION 2 L'exécution des dépenses et des recettes publiques page 46

1. L'exécution des dépenses publiques. page 46
2. L'exécution des recettes publiques page 47

CHAPITRE 6 LE CONTRÔLE DU BUDGET DE L'ÉTAT

SECTION 1	Le contrôle de nature parlementaire	page 49
SECTION 2	Le contrôle de nature juridictionnelle : suppression de la CDBF et nouveau rôle de la Cour des comptes.....	page 51

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages	page 52
Revues	page 52
Textes officiels	page 52
Autres sites Internet	page 53
Rappel des liens hypertexte cités dans les développements	page 53
Sources des images utilisées dans le corps du texte	page 54

INTRODUCTION

Dans le cadre de cette introduction, nous reviendrons brièvement sur l'historique et les définitions relatives aux finances publiques (Section 1) ; en effet, le Chapitre 1 qui suivra, portant sur la mutation des finances publiques, permettra un développement plus en détail de l'évolution des finances publiques.

Nos propos introductifs permettront également d'aborder le domaine des finances publiques souvent mal circonscrit puisque celles-ci se composent, non seulement des finances de l'État, mais également des finances locales et des finances sociales, toutes soumises à un cadre international (européen en particulier) de plus en plus prégnant (Section 2).

Enfin, l'introduction de ce cours sera l'occasion de revenir sur l'actualité des finances publiques, riches ces dernières années, du fait notamment de la pandémie liée à la Covid-19, ou encore de procédures inédites enclenchées dans le cadre du vote des textes financiers de l'État pour 2023 (Section 3).

SECTION 1 Histoire et définition des finances publiques

"[...] les finances sont la partie la plus essentielle et la plus importante de l'État. C'est une question qui touche à toutes les affaires [...]" (Colbert, dans *Lettres, Instructions et Mémoires*, édités par P. Clément, Paris, 1861-1882, T. II., p. 17).

Le terme « finance », apparu au XIII^e siècle, est dérivé du vieux français « finer » (payer une somme d'argent). D'un point de vue institutionnel, la distinction entre « finance » au singulier et « les finances » au pluriel apparaît progressivement¹. L'emploi du singulier fait référence aux « activités bancaires » autrement dit aux « affaires privées ». Le pluriel utilisé pour cette notion signifie « recettes de l'État » et « services de gestion des fonds publics », renvoyant à une conception « publique ». Les finances publiques modernes doivent être reliées à ce dernier sens. Elles se différencient clairement des finances privées par leur objectif premier : « la satisfaction de l'intérêt général » et non « la recherche du profit ».

Les « finances publiques » permettent ainsi d'étudier la gestion des revenus, des dépenses et de la dette des différents pouvoirs publics. Nous allons voir que, tel qu'elles l'ont toujours été à travers l'histoire de notre pays, elles sont, aujourd'hui encore, au cœur de l'actualité politique et économique.

La Révolution française de 1789, à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (26 août 1789), établit le fondement démocratique des finances publiques : « Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée » [art. 14]. C'est à Napoléon que l'on doit la création de la Banque de France en 1800 et celle de la Cour des comptes en 1807².

Le XIX^e siècle, considéré comme le siècle de la « maturité des finances publiques », voit l'équilibre budgétaire érigé en véritable dogme, il est recherché à tout prix comme un argument de « bonne gestion »³. La Restauration, dès 1814, met en place les grands principes budgétaires sous l'impulsion du baron Louis et Villèle, et instaure l'Inspection générale des finances en 1816. Le Second Empire quant à lui renforce les principes de la comptabilité publique avec le décret de 1862. Le XIX^e consacre le pouvoir budgétaire du Parlement, qui vote la loi de finances et en contrôle l'exécution.

Le XX^e siècle est marqué par une augmentation significative des dépenses et de la dette, transformant le budget en un instrument de politique économique qui ne respecte plus systématiquement le principe d'équilibre. « L'État providence » (État interventionniste) élargit ses missions, couvrant de plus de domaines : l'éducation, l'économie, les infrastructures, la redistribution sociale, la culture et l'environnement. Les finances sociales émergent avec la création de la Sécurité sociale en 1945, tandis que la décentralisation, initiée en 1982, reconnaît les prémices d'une « autonomie financière » des collectivités locales. Le XX^e siècle voit également la création des grands impôts dits « modernes » : l'impôt sur le revenu en 1914, la TVA dans les années 1960, et la contribution sociale généralisée (CSG) en 1990. La V^e République redonne un pouvoir financier significatif à l'exécutif grâce à la Constitution rédigée

1. www.cours-univ.fr, Licence de droit, cours de finances publiques

2. <https://oai.cairn.info/>

3. www.cours-univ.fr/cours/licence/droit/licence-2-droit-finances-publiques-2.html

sous l'égide du général de Gaulle et à l'ordonnance budgétaire de 1959, instaurant un parlementarisme rationalisé visant à encadrer les pouvoirs du Parlement et à rétablir la prééminence de l'exécutif. Enfin, l'Europe prend son essor à partir du traité de Rome en 1957, se dotant d'un budget composé de « ressources propres » depuis 1970, auquel chaque État membre contribue annuellement.

Le XXI^e siècle devra faire face à plusieurs enjeux principaux. Tout d'abord, suite à la mise en place de l'euro en 1999, l'État voit la politique monétaire confiée à la Banque centrale européenne et doit donc se soumettre à l'exigence des règles de gouvernance et de discipline budgétaire européennes. Ensuite, le XXI^e siècle doit affronter un niveau d'endettement public sans précédent, qui dépasse 60 % du PIB depuis 2003. Selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), la dette publique française, incluant l'État, la Sécurité sociale et les collectivités territoriales, atteignait 3013,4 milliards d'euros au 31 mars 2023, soit 112,5 % du PIB, une hausse d'un point de pourcentage par rapport à la fin 2022. Bien que légèrement en baisse depuis 2020, cette dette reste nettement au-dessus du seuil de 100 %, franchi en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. La dette publique française continue d'aggraver au sein des administrations publiques provoquant l'inquiétude de la Cour des comptes. Cette dernière s'alarme de la trajectoire présentée par le gouvernement dans le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 en ces termes :

*"La situation des finances publiques de la France restera ainsi en 2023 parmi les plus dégradées de la zone euro, alors que la Commission européenne juge que les risques sont élevés sur la soutenabilité de la dette publique française à moyen terme."*⁴ Enfin, toujours parmi les enjeux majeurs du XXI^e siècle, il faut noter la nécessité et l'exigence d'une plus grande « transparence » ; elle réclame une gestion des finances publiques plus efficace par l'administration et une compréhension aisée par les citoyens. Dès le début des années 1980, la crise financière de l'État a conduit à rechercher de nouvelles manières de gérer le secteur public, notamment par l'adaptation des méthodes de gestion d'entreprise à la gestion publique. La loi organique relative aux lois de finances (LOLF), promulguée en 2001, a instauré cette révolution (*nous l'aborderons en détail dans la suite de ce cours*) en mettant « la performance et la responsabilité » au cœur des finances publiques. Le Parlement regagne alors son rôle naturel en matière de contrôle et d'évaluation, assisté dans cette mission par la Cour des comptes.

SECTION 2 La délimitation des finances locales : un élargissement progressif

Les finances publiques concernent les activités financières de l'État mais elles renvoient également à celles **collectivités territoriales**. La création, en 1996, des lois de financement de la sécurité sociale a étendu leur domaine aux **finances sociales**.

Enfin, pour comprendre les finances publiques françaises, il est nécessaire également de prendre en compte le cadre budgétaire plus global de **l'Union européenne** (UE). Les mécanismes européens de surveillance budgétaire mis en place depuis le Pacte de stabilité et de croissance (1997) encadrent en effet les États membres.

1. Les finances locales

L'État français, qui a choisi un modèle de gestion administrative fondé sur la décentralisation, doit résoudre la question des moyens financiers mis à la disposition des collectivités territoriales pour leur permettre notamment d'assurer la gestion des services publics locaux.

Les prémices de la décentralisation financière ont été établies en France dès **l'Acte I de la décentralisation initié par la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions**.

On comprend en effet dès 1982 que l'autonomie financière est consubstantielle à la décentralisation, à la libre administration⁵ ; un transfert de compétences aux collectivités territoriales doit donc forcément être précédé de l'existence de moyens : qu'est-ce qu'une liberté sans les moyens de l'exercer ? L'effectivité de cette autonomie financière n'interviendra pourtant que bien plus tard.

La loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale accordait déjà aux collectivités territoriales la possibilité de voter librement les taux de ces quatre impôts : il s'agit d'un pouvoir fiscal délégué par

4. <https://www.budget.gouv.fr/reperes/budget/articles/les-grandes-etapes-de-lexamen-des-projets-de-lois-de-finances-2023#:~:text=Le>

5. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-decentralisation-et-les-finances-publiques> (article d'Eric OLIVA)

le Législateur national (le Parlement). Cependant, il est important de noter que « les assemblées délibérantes des collectivités locales ne disposent pas du droit de créer, supprimer un impôt ou de modifier les règles d'imposition de ces impôts locaux (pouvoir exclusif du Parlement en vertu de l'art. 34 de la Constitution). Seul le pouvoir d'en voter les taux leur est délégué »⁶. Elles peuvent ainsi ajuster les taux d'imposition de la taxe professionnelle (devenue Contribution Économique Territoriale, CET, en 2010), un impôt à la charge des entreprises ; de la taxe d'habitation, à la charge des occupants d'un logement (supprimée pour les résidences principales depuis 2023) ; de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la charge des propriétaires d'immeubles bâtis ; et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, à la charge des propriétaires de terrains.

La décentralisation de 1982 étant jugée insuffisante, le mouvement s'accélère dès les années 2000. **La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République**, instituant **l'Acte II de la décentralisation**, a introduit **l'article 72-2** dans la Constitution de 1958, consacrant enfin le principe d'« autonomie financière » au niveau suprême. Ainsi, la libre administration des collectivités territoriales est garantie, selon l'article 72-2, par « des ressources dont les collectivités peuvent disposer librement. Elles peuvent recevoir toute ou partie des impositions de toute nature. La loi peut les autoriser à en fixer le taux et l'assiette dans les limites qu'elle détermine ». Quant à l'article 34 de la Constitution, il précise toujours que « le parlement détient le pouvoir de créer des impôts, d'en supprimer ou de modifier les règles d'imposition ». Autrement dit, le Parlement permet aux collectivités territoriales de décider du taux d'imposition de leurs impôts et de la base (l'assiette) de ces impôts.

En outre, la loi de révision constitutionnelle précise que les recettes fiscales et autres ressources propres des collectivités territoriales « doivent représenter, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de leurs ressources ». La définition de cette "part déterminante" a longtemps suscité débats et interrogations. Il faut attendre **la loi organique du 29 juin 2004, prise en application de l'article 72-2 de la Constitution relative à l'autonomie financière des collectivités territoriales**, pour connaître les modalités d'application de la réforme constitutionnelle de 2003. Cette loi organique établit que l'autonomie financière se définit par rapport à la notion de « ressources propres » des collectivités, lesquelles incluent notamment « le produit des impôts, les redevances pour services rendus, les produits du domaine, les dons et des legs, ainsi que les produits financiers ». En revanche, les emprunts et les subventions ne sont pas considérés comme des ressources propres.

La loi organique dispose enfin que pour garantir une autonomie financière effective, la part des ressources propres au sein de la totalité des ressources (à l'exception de l'emprunt) ne doit pas être inférieure aux niveaux observés en 2003 pour chaque catégorie de collectivités. Notons donc que la référence pour le calcul du degré d'autonomie financière est l'année de révision de la Constitution ; elle ne procède donc pas d'une justification mathématique « cohérente », qui tiendrait compte d'indicateurs de richesse de la collectivité (revenu par habitant, coefficient d'intégration fiscale, effort fiscal, part de la population bénéficiant de l'aide sociale...).

En 2003, les ressources propres représentaient 60,8 % des ressources pour le bloc communal, 58,6 % pour les départements et 41,7 % pour les régions. Ainsi, pour une année donnée, le ratio des ressources propres de chaque catégorie de collectivités ne doit pas descendre en dessous de ces seuils constatés en 2003 qui représentent donc les seuils à partir desquels une collectivité est considérée comme financièrement autonome. Pour contrôler le bon respect de cette règle, un rapport annuel parlementaire doit indiquer le ratio des ressources propres sur l'ensemble des ressources hors emprunt pour chaque catégorie de collectivités territoriales. Un ratio inférieur à celui de 2003 conduira à la mise en place de mesures au sein de la loi de finances de l'État pour corriger la situation.

Il est important de préciser que jusqu'à présent, le Conseil constitutionnel n'a jamais reconnu d'atteinte au principe d'autonomie financière des collectivités territoriales, malgré les divers démantèlements de la fiscalité locale décidées par l'État ces dernières années. En effet, en 1998, le Conseil a statué sur la suppression de la part « salaires » de la taxe professionnelle. En 2000, concernant la suppression de la part régionale de la taxe d'habitation, le Conseil a jugé que quand bien même cette loi réduit la part des recettes fiscales des régions, « elle ne restreint pas suffisamment ces recettes ni ne diminue leurs ressources globales au point d'entraver leur libre administration ». Le Conseil a plus récemment validé la suppression de la taxe d'habitation prévue pour 2023, affirmant qu'« aucune exigence constitutionnelle n'exige que la suppression ou la réduction d'une recette fiscale perçue par des collectivités territoriales soit compensée par une allocation comparable de recettes » (décision 2019-796 DC du 29 décembre 2019)⁷. En d'autres termes, il conclut que la suppression de la TH ne contrevient ni au principe de libre administration ni à l'autonomie financière des collectivités.

6. www.cours-univ.fr, Licence de droit, cours de finances publiques

7. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019796DC.htm>

Ce mouvement, qualifié par certains auteurs de « recentralisation des finances locales », illustre que « malgré toutes les réformes, la question des finances des collectivités territoriales reste en débat »⁸. Les collectivités territoriales françaises demeurent fortement tributaires des finances nationales, en particulier des dotations financières versées par l'État (elles représentent près de 40 % du total des dépenses locales), affectant sensiblement leur autonomie. De plus, rappelons qu'elles sont soumises aux contrôles financiers de l'État.

La dépendance financière des collectivités territoriales envers l'État n'est pas le seul sujet sensible qui se pose. Il faut en effet rappeler que **les finances locales doivent être « solidaires » de celles de l'État, et participer ainsi à l'effort de redressement des finances publiques**. Cette « entraide » découle des normes de l'Union européenne qui prônent une « globalisation financière » pour évaluer la soutenabilité des finances publiques. Depuis 1993, le droit européen limite les déficits publics excessifs à 3 % du PIB, comme énoncé par l'article 126 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : « *on entend par public ce qui est relatif au gouvernement général, c'est-à-dire les administrations centrales, les autorités régionales ou locales et les fonds de sécurité sociale* ». Ainsi, l'Union européenne a instauré une « globalisation des finances publiques », incluant les finances de l'État, les finances sociales et les finances locales. Par conséquent, les déficits publics excessifs, correspondant aux besoins de financement des administrations publiques, sont désormais évalués globalement, finances locales incluses.

2. Les finances de la Sécurité sociale

Le terme de « Sécurité sociale » renvoie aux « différents outils de prévoyance collective, permettant aux individus de faire face aux conséquences financières des risques sociaux (maladie, vieillesse, maternité, invalidité, charges de famille, etc.) »⁹.

Les ressources de la sécurité sociale proviennent essentiellement des impôts et des cotisations sociales. La présentation et l'adoption de son budget se déroulent dans le cadre d'un projet de loi de « financement de la Sécurité sociale » (LFSS), voté chaque année par le Parlement depuis la révision constitutionnelle du 22 février 1996 qui modifie l'article 34 de la Constitution pour y ajouter : « La LFSS détermine les conditions générales de son équilibre financier et fixe les objectifs de dépenses en fonction des prévisions de recettes » (**voir les développements infra sur la procédure d'adoption des LFSS dans le Chapitre 3, Section 1**). Le gouvernement dépose cette loi de financement au Parlement au plus tard le 15 octobre de chaque année, et ce dernier a 50 jours pour l'examiner.

Les recettes de la Sécurité sociale sont réparties selon les catégories suivantes¹⁰:

- Cotisations sociales (58 % des ressources totales en 2022)
- Contribution sociale généralisée (CSG) (20 %)
- Impôts, taxes, et autres contributions sociales (18 %)
- Transferts nets (2 %)
- Autres produits (1 %)

Les « cotisations sociales » sont des prélèvements obligatoires effectués sur les salaires des travailleurs et/ou sur les revenus des employeurs, destinés à financer la protection sociale. Elles constituent la principale source de financement de la Sécurité sociale en France, couvrant divers domaines comme la santé, la retraite, la famille et le chômage.

Il faut noter que le financement par le biais de taxes et impôts représente une part de plus en plus importante des recettes de la Sécurité sociale. Les "impôts et taxes affectés" désignent des prélèvements fiscaux spécifiquement alloués au financement de la Sécurité sociale, en complément des cotisations sociales traditionnelles. Ces recettes fiscales permettent de diversifier les sources de financement de la protection sociale et de garantir sa pérennité. Ces ressources comprennent notamment :

- les droits de consommation sur les alcools et le tabac,
- les taxes sur les assurances automobiles,
- la taxe sur les activités polluantes,
- les impôts sur le revenu et le patrimoine, parmi lesquels la Contribution Sociale Généralisée (CSG) constitue la principale source de financement de cette catégorie.

8. <https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-decentralisation-et-les-finances-publiques> (Eric OLIVA)

9. www.lafinancepourtous.com, Les comptes de la Sécurité sociale

10. Chiffres : www.lafinancepourtous.com, Les comptes de la Sécurité sociale

Les contributions publiques de l'État servent à financer diverses dépenses de solidarité telles que le RSA, le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi qu'une partie des exonérations de cotisations employeurs pour les bas salaires. Elles subventionnent également certains régimes de façon régulière ou en cas de difficultés, comme les régimes de retraite de professions où le nombre d'actifs cotisants est inférieur au nombre de retraités.

En 2022, les recettes nettes atteignaient 438,2 milliards d'euros pour le régime général et le fonds de solidarité vieillesse, englobant ainsi toutes les recettes des régimes obligatoires de base de la Sécurité sociale. Cette dernière comprend les régimes de base tels que le régime général, couvrant environ 80 % de la population salariée dans le commerce, les biens et les services, ainsi que les régimes spéciaux couvrant divers secteurs tels que la fonction publique et l'agriculture.

Ces dernières années, la répartition des ressources dans le financement de la Sécurité sociale a évolué. On observe une diminution de la part des cotisations sociales, qui demeurent toutefois la principale source de financement (58 % en 2022), et une augmentation des ressources fiscales. Cette augmentation est notamment liée à la croissance de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et de la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS). Cette évolution vise à diversifier le financement de la Sécurité sociale en intégrant les revenus du patrimoine, tout en allégeant la dépendance exclusive vis-à-vis des revenus d'activité.

Les dépenses de la Sécurité sociale

Au cours des vingt dernières années, les dépenses sociales ont augmenté à un rythme plus rapide que la croissance nationale, en raison de divers facteurs tels que l'augmentation de l'espérance de vie et l'amélioration des prestations. En 2022, les dépenses nettes de la Sécurité sociale se sont élevées à 420,7 milliards d'euros pour le régime général et le fonds de solidarité vieillesse. Ces dépenses étaient réparties par branche de la manière suivante¹¹ :

- Maladie : 228,1 milliards d'euros,
- Vieillesse : 139,6 milliards d'euros,
- Famille : 35,9 milliards d'euros,
- Autonomie : 29,8 milliards d'euros,
- Accidents du travail / maladies professionnelles (AT-MP) : 9,8 milliards d'euros.

À l'exception de la branche « Autonomie », créée par la loi du 7 août 2020, la répartition des dépenses est globalement restée stable au cours des vingt dernières années.

Le déficit de la Sécurité sociale

Depuis plus de deux décennies, le déficit de la Sécurité sociale constitue un problème récurrent. Malgré les tentatives des différents gouvernements pour rétablir l'équilibre budgétaire, les efforts sont vains. Le régime général a vu son déficit diminuer depuis 2010. En septembre 2019, des prévisions envisageaient même un retour à l'équilibre en 2023, marquant ainsi une potentielle révolution, car la Sécurité sociale n'avait plus affiché d'excédent depuis 2001.

Malgré cette baisse des déficits, celle-ci s'est avérée inférieure aux prévisions gouvernementales, notamment en 2017 où un déficit de 400 millions d'euros était initialement projeté. Ces chiffres concernent exclusivement le régime général et ne prennent pas en compte le fonds de solidarité vieillesse, dont le déficit, bien qu'en réduction, demeure significatif à 2,9 milliards d'euros.

La pandémie liée à la Covid-19 a largement compromis tout espoir de retour à l'équilibre des comptes de la Sécurité sociale pour de nombreuses années à venir. En raison des dépenses supplémentaires et de la diminution des recettes enregistrées en 2020, le déficit de la Sécurité sociale a atteint 39,7 milliards d'euros.

Selon la Loi de financement de la Sécurité sociale 2022, le déficit prévu pour le régime général et le fonds de solidarité vieillesse est estimé respectivement à 33,7 milliards d'euros et 21,4 milliards d'euros pour les années 2021 et 2022.

11. Chiffres : www.lafinancementpourvous.com, Les comptes de la Sécurité sociale

3. Le cadre européen des finances publiques

Pour prévenir les crises de finances publiques insoutenables et assurer la stabilité de l'Union économique et monétaire (UEM), la création d'un cadre juridique strict et contraignant était indispensable. Plusieurs réformes ont été introduites, notamment la modification du pacte de stabilité et de croissance de 1997 (PSC) fin 2011, et l'entrée en vigueur début 2013 du traité intergouvernemental sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'UEM, incluant le pacte budgétaire.

Ces réformes ont été conçues pour renforcer les règles budgétaires afin de prévenir la contagion des crises de finances publiques entre les pays de la zone euro, en tirant des leçons des erreurs initiales de conception de l'Union économique et monétaire¹². Le principe est de maintenir des finances publiques saines, tel que consacré par l'article 119 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), ou Traité de Lisbonne entré en vigueur le 1^{er} décembre 2009¹³.

3A. Le Pacte de stabilité et de croissance

Adopté lors du Conseil européen d'Amsterdam en juin 1997, le Pacte de stabilité et de croissance (PSC) vise à assurer la discipline budgétaire au sein des États membres de la zone euro pour stabiliser les prix et promouvoir la croissance économique. Le PSC comprend deux volets : l'un préventif, l'autre correctif.

3A1. Le Volet préventif du PSC garantissant des finances publiques saines

Le volet préventif du Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC) vise à garantir des finances publiques saines au sein de l'Union européenne en établissant des règles et des mécanismes pour encourager les États membres à maintenir des politiques budgétaires prudentes et à éviter les déficits excessifs.

En vertu de l'article 121 du TFUE, chaque État membre doit définir et atteindre un « objectif budgétaire à moyen terme » (OTM) spécifique et ajusté en fonction de sa situation économique et de sa dette publique. Les États membres soumettent des programmes de stabilité ou de convergence (selon qu'ils font partie de la zone euro ou non), qui sont évalués annuellement par la Commission européenne et le Conseil (en avril). Si un État membre s'éloigne de son objectif budgétaire à moyen terme, des mesures correctives sont recommandées pour ramener les finances publiques sur la bonne voie. En cas de non-respect, des avertissements et des sanctions peuvent être appliqués.

3A2. Le Volet correctif du PSC permettant d'éviter les déficits excessifs

Régi par l'article 126 du TFUE, ce volet intervient lorsque les déficits publics dépassent 3 % du PIB ou lorsque la dette dépasse 60 % du PIB avec une réduction insuffisante au cours des trois années précédentes. La « procédure de déficit excessif » (PDE) prévoit des recommandations et, si nécessaire, des sanctions financières (amendes) pour encourager la correction rapide des déficits excessifs.

Le volet correctif du PSC est essentiel pour maintenir la discipline budgétaire au sein de l'UE. Il assure que les États membres corrigent rapidement les déséquilibres budgétaires, évitant ainsi des répercussions négatives sur la stabilité économique de l'ensemble de l'UE.

3B. Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) : un pacte budgétaire

Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance (TSCG), également connu sous le nom de « Pacte budgétaire européen », est un accord intergouvernemental signé par 25 des 27 États membres de l'Union européenne en mars 2012. Ce traité vise à renforcer la discipline budgétaire au sein de la zone euro et à prévenir les crises de la dette souveraine en imposant des règles strictes de gouvernance économique.

12. <https://www.europarl.europa.eu>

13. <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/89/le-cadre-de-l-union-europeenne-pour-les-politiques-budgetaires>

Ce pacte impose « la règle d'or budgétaire » : les États membres s'engagent à maintenir des budgets équilibrés ou en excédent. Cette règle est inscrite dans la législation nationale, de préférence au niveau constitutionnel. Par ailleurs, le déficit structurel annuel ne doit pas dépasser 0,5 % du produit intérieur brut (PIB). Pour les États avec une dette publique significativement inférieure à 60 % du PIB, cette limite peut être portée à 1 %.

Si un État membre dévie de ses objectifs budgétaires, des mécanismes de correction automatiques doivent être déclenchés pour ramener le budget sur la bonne voie. Les États peuvent aussi être traduits devant la Cour de Justice de l'Union européenne qui peut imposer des sanctions financières. Le pacte comprend également des règles plus strictes pour les pays soumis à la PDE (les États membres s'engagent à prendre des mesures correctives rapidement si leur déficit public dépasse 3 % du PIB).

Assurément, ces réformes visent à renforcer la discipline budgétaire et la gouvernance économique de l'UEM en garantissant la stabilité des finances publiques à travers des règles budgétaires strictes et une coordination renforcée entre les États membres.

SECTION 3 Actualités des finances publiques

1. Finances publiques de l'État et crise sanitaire

La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de Covid-19 a eu un impact significatif sur les finances publiques de l'État en France (rappelons que l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l'Organisation mondiale de la Santé le 11 mars 2020). Nous pouvons, globalement, résumer les principaux effets de la crise sanitaire sur les finances publiques de la manière suivante :

Augmentation des dépenses publiques : l'État a dû mobiliser des ressources financières considérables pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Les dépenses liées à la santé, telles que l'achat de matériel médical, la mise en place de centres de vaccination et le renforcement du système de santé, ont augmenté de manière significative. De plus, des mesures de soutien économique ont été mises en place, notamment des aides aux entreprises, des mesures de chômage partiel et des dispositifs de protection sociale, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses publiques.

Baisse des recettes fiscales : la crise a également eu un impact négatif sur les recettes fiscales de l'État. La contraction de l'activité économique a entraîné une baisse des revenus des ménages et des entreprises, ce qui a réduit les bases imposables et, par conséquent, les recettes fiscales. De plus, certaines mesures de soutien économique, telles que les reports ou les exonérations fiscales, ont également réduit les recettes fiscales de l'État.

Augmentation de l'endettement public : face à l'ampleur des dépenses supplémentaires nécessaires pour faire face à la crise, l'État français a dû recourir à l'emprunt pour financer ces dépenses. Cela a entraîné une augmentation significative de l'endettement public. L'État a émis des obligations et a bénéficié du soutien de la Banque centrale européenne pour maintenir des conditions de financement favorables malgré l'augmentation de la dette publique.

Déficit budgétaire accru : en conséquence de la baisse des recettes fiscales et de l'augmentation des dépenses, le déficit budgétaire de l'État français s'est creusé. Le déficit budgétaire correspond à la différence entre les dépenses et les recettes de l'État sur une période donnée. La crise sanitaire a conduit à une augmentation significative du déficit budgétaire, ce qui a nécessité des ajustements budgétaires et une gestion rigoureuse des finances publiques.

Réorientation des priorités budgétaires : la crise sanitaire a également conduit à une réorientation des priorités budgétaires de l'État. Des ressources financières supplémentaires ont été allouées aux secteurs de la santé et du soutien économique, au détriment d'autres domaines d'investissement ou de dépenses. Des arbitrages ont été réalisés pour faire face aux urgences sanitaires et économiques liées à la crise.

Les effets de la crise sanitaire sur les finances publiques ont évolué au fil du temps, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et économique. Les mesures prises par l'État pour faire face à cette crise ont pu également varier en fonction des besoins et des priorités changeantes.

À la demande du Premier ministre (Jean Castex), le 15 juin 2021, la Cour des comptes a publié un rapport intitulé « Une stratégie de finances publiques pour la sortie de crise : concilier soutien à l'activité et soutenabilité ». Ce rapport vise à orienter les mesures de relance économique. La Cour émet plusieurs recommandations pour les finances publiques post-Covid, basées sur une stratégie articulée autour de deux axes principaux : « le renforcement de la croissance et la maîtrise des dépenses publiques ». Soulignant l'impact sans précédent de la pandémie de Covid-19 sur l'économie, avec une contraction de l'activité économique de 7,9 % en 2020 – une première depuis 1945 – et une détérioration significative des finances publiques de 9,2 points de PIB la même année¹⁴, la Cour préconise de renforcer la croissance économique potentielle, avec quatre objectifs complémentaires :

1. Concentrer les efforts sur l'investissement public.
2. Soutenir la transition écologique.
3. Accélérer la transformation numérique.
4. Renforcer les capacités de résilience pour atténuer les effets des chocs économiques.

En ce qui concerne la maîtrise des dépenses publiques et la réduction durable de la dette publique, la Cour des comptes rejette l'idée de nouvelles hausses d'impôts. Elle recommande plutôt d'engager une consolidation des finances publiques à travers une loi de programmation dès l'automne 2022, visant à amorcer une réduction progressive à partir de 2027. Soulignant que la soutenabilité des finances publiques est un enjeu de « souveraineté nationale », la Cour rappelle que le déficit restera élevé, atteignant environ 9,4 points de PIB en 2021 après les 9,2 points de l'année précédente.

En parallèle de la nécessité de contenir la croissance des dépenses, la Cour recommande « une réforme de la gouvernance financière », notamment par le renforcement de la surveillance de la sincérité des lois financières et de l'élaboration d'une trajectoire pluriannuelle.

Pour finir, la Cour des comptes identifie « cinq secteurs clés de la dépense publique nécessitant des réformes substantielles », notamment le système des retraites, le système de santé, la politique de l'emploi, les minima sociaux et les aides au logement, bien que les montants exacts des économies envisagées ne soient pas chiffrés dans le rapport.

2. Finances publiques de l'État et règles communautaires

En raison des conséquences de la crise sanitaire de la COVID-19 développées précédemment, certaines règles européennes ont été assouplies ou adaptées pour faire face aux défis posés par la pandémie. Ces mesures ont été prises afin de faciliter la coordination entre les États membres, de soutenir les systèmes de santé nationaux et de limiter les impacts économiques et sociaux de la crise. Quelques exemples d'assouplissement des règles européennes peuvent être présentés comme suit :

- **Flexibilité budgétaire** : la Commission européenne a assoupli les règles du pacte de stabilité et de croissance, qui encadrent les limites de déficit et de dette publique, afin de permettre aux États membres de mobiliser davantage de ressources financières pour faire face à la crise. Cela a inclus des dérogations temporaires aux règles de contrôle budgétaire et des mesures de soutien économique sans être soumis à des sanctions.

Compte tenu de la « grave récession économique dans la zone euro ou dans l'ensemble de l'Union » provoquée par la crise sanitaire, le Conseil, sur proposition de la Commission, a activé pour la première fois en mars 2020 la **clause dérogatoire générale** (ou clause de sauvegarde) prévue par le Pacte de Stabilité et de Croissance (PSC). Cette activation permet une flexibilité budgétaire temporaire, autrement dit, elle permet aux États membres d'adopter des mesures d'urgence ayant des conséquences budgétaires importantes.

Concrètement, une fois activée, cette clause permet à un État membre relevant du volet préventif de s'écarter temporairement de la trajectoire d'ajustement visant à atteindre l'objectif à moyen terme (OMT), à condition de ne pas compromettre la viabilité budgétaire à moyen terme. Pour un État membre relevant du volet correctif, la clause permet au Conseil, sur recommandation de la Commission, d'adopter une trajectoire budgétaire révisée. La clause dérogatoire générale ne suspend donc pas les procédures du PSC, mais permet à la Commission et au Conseil de s'écarter des exigences budgétaires normalement applicables.

14. <https://www.vie-publique.fr/en-bref/280476-finances-publiques-post-covid-recommandations-de-la-cour-des-comptes>

En mars 2021, la Commission a adopté une communication intitulée « Un an après le début de la pandémie de COVID-19 : la réponse apportée en matière de politique budgétaire » ; La Commission y recommande de maintenir la clause dérogatoire générale en vigueur jusqu'à ce que les conditions économiques permettent une sortie progressive, en fonction de la reprise.

- **Aides d'État** : les règles de l'Union européenne concernant les aides d'État ont été assouplies pour permettre aux États membres de soutenir les entreprises touchées par la crise. La Commission européenne a autorisé des régimes d'aides d'État spécifiques, tels que des subventions directes, des garanties d'État et des prêts à des conditions favorables, afin de préserver l'activité économique et l'emploi.
- **Marchés publics** : des règles spécifiques ont été mises en place pour accélérer les procédures d'attribution des marchés publics liés à la lutte contre la COVID-19. Cela a permis aux autorités publiques de procéder à des acquisitions plus rapides de biens et de services nécessaires, tels que les équipements médicaux et les fournitures essentielles.
- **Liberté de circulation** : les restrictions temporaires à la libre circulation des personnes ont été mises en place pour contrôler la propagation du virus. Des contrôles aux frontières ont été renforcés et des restrictions ont été imposées aux voyages non essentiels. Cependant, les mesures prises ont cherché à maintenir la circulation des biens essentiels et des travailleurs transfrontaliers afin de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur.

L'ensemble de ces assouplissements aux règles européennes a été mis en œuvre dans le cadre d'une réponse coordonnée et flexible de l'Union européenne pour faire face à la crise sanitaire. Le but étant d'offrir une plus grande marge de manœuvre aux États membres et de soutenir les efforts de lutte contre la pandémie, tout en préservant les principes et les valeurs fondamentales de l'Union européenne.

3. La Loi de finances pour 2023 : une procédure d'adoption sans vote

Comme chaque année, le projet de loi de finance (PLF) pour l'année suivante est débattu et voté au Parlement à l'automne. Le climat politique entourant le vote du budget 2023 a été particulièrement tendu et marqué par des tensions significatives : le gouvernement d'Élisabeth Borne, ne disposant pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale suite aux législatives de juin 2022, a connu des difficultés pour faire passer des textes budgétaires sans recours à des procédures exceptionnelles. Les tensions politiques étaient exacerbées par des désaccords profonds sur les priorités budgétaires et les mesures d'austérité. Le climat politique était également marqué par une polarisation accrue entre le gouvernement et les oppositions, tant à gauche qu'à droite.

Rappelons également que le débat sur le budget s'est déroulé dans un contexte socio-économique difficile, avec des enjeux importants liés à la gestion de la crise économique post-COVID, l'inflation, la crise du pouvoir d'achat, et les réformes sociales et fiscales.

Pour contourner les blocages parlementaires, le gouvernement a eu recours à l'article 49.3 de la Constitution. Cette procédure permet de faire adopter un texte sans vote, à condition qu'aucune motion de censure ne soit adoptée dans les 24 heures par les parlementaires.

L'usage répété de l'article 49-3 a suscité une forte opposition de la part des groupes parlementaires. Plusieurs motions de censure ont été déposées, toutes ont été rejetées, permettant ainsi l'adoption du budget.

Il peut être intéressant de revenir sur le cheminement juridique et politique inédit de cette procédure et de son contenu qui illustrent les oppositions significatives rencontrées par le Gouvernement au sein du Parlement, rendant difficile l'adoption du budget par les voies « normales ».

Le projet de loi de finances a été présenté en Conseil des ministres le 26 septembre 2022 par Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, et par Gabriel Attal, ministre délégué, chargé des Comptes publics. Le débat parlementaire a, nous l'avons dit, été marqué par plusieurs recours à la procédure prévue par l'article 49-3 de la Constitution :

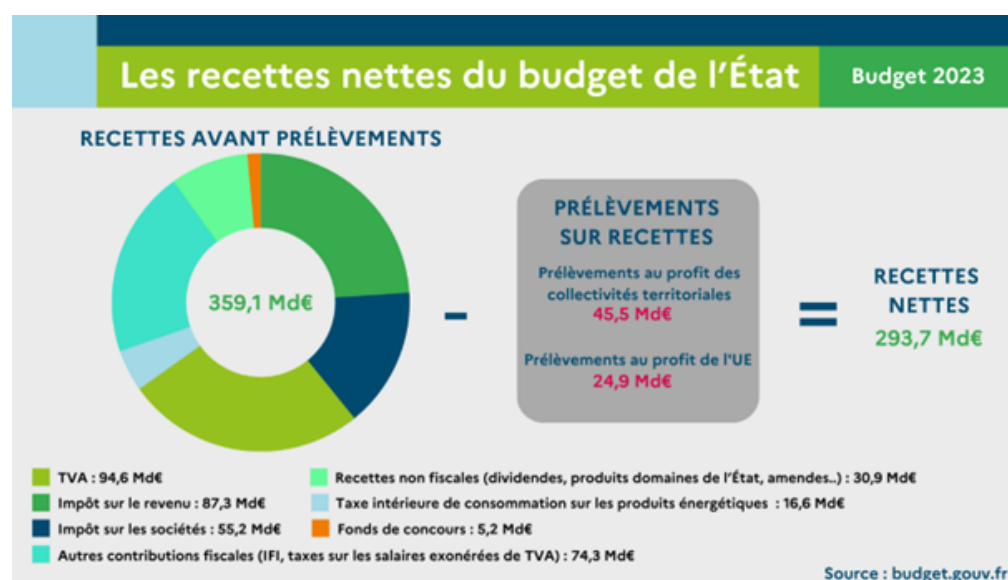
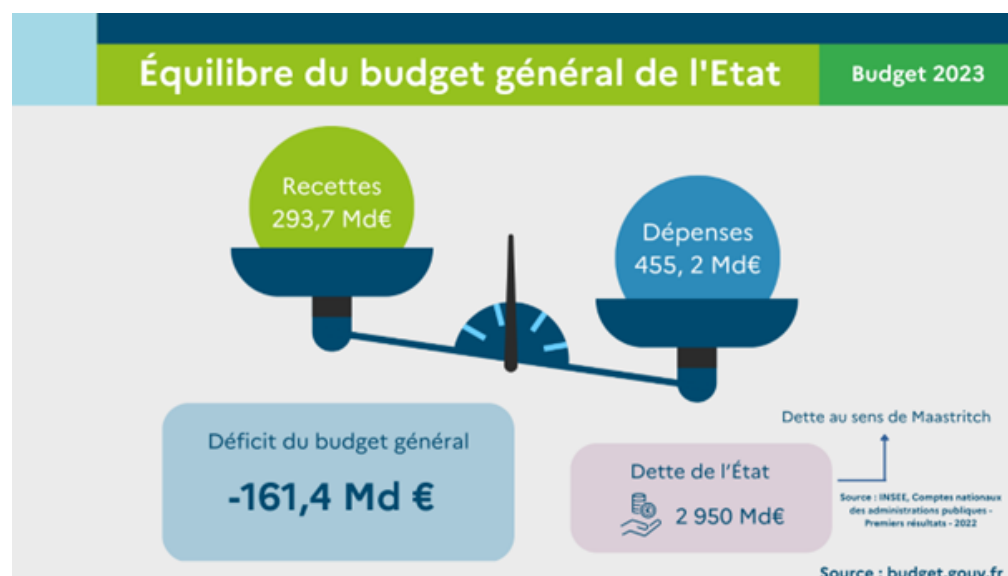
- Le volet des recettes du projet de loi a été approuvé par l'Assemblée nationale le 24 octobre 2022, après que plusieurs motions de censure déposées par des groupes parlementaires ont été rejetées. Ces motions étaient consécutives au recours à l'article 49.3 de la Constitution par la Première ministre le 19 octobre.
- Le 4 novembre 2022, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture l'intégralité du projet de budget, malgré le rejet d'une motion de censure parlementaire consécutive au recours à l'article 49-3 de la Constitution par la Première ministre le 2 novembre.
- Le 6 décembre 2022, le Sénat a adopté en première lecture le projet de loi de finances (PLF) pour 2023, mais avec des modifications. Le même jour, la commission mixte paritaire chargée de trouver un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat a échoué à parvenir à un consensus.
- Le 9 décembre, la Première ministre a engagé la responsabilité du Gouvernement, conformément à l'article 49-3 de la Constitution, sur la partie « recettes » du projet de budget lors de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
- Le 11 décembre 2022, après le rejet de la motion de censure déposée, la partie « recettes » du projet de budget a été considérée comme adoptée. La Première ministre a le même jour utilisé l'article 49-3 pour engager la responsabilité du Gouvernement sur la partie « dépenses » ainsi que sur l'ensemble du projet de budget en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.
- Le 13 décembre 2022, l'intégralité du projet de budget a été adoptée par l'Assemblée nationale, suite au rejet de la motion de censure déposée et consécutive au recours à l'article 49-3.
- Le 15 décembre 2022, la Première ministre a utilisé, pour la dernière fois concernant le projet de loi de finances, l'article 49-3 de la Constitution lors de la lecture définitive du budget 2023. Une motion de censure a été déposée et rejetée, ce qui a conduit à l'adoption définitive de la loi de finances. Un peu plus tôt, le Sénat avait rejeté le texte lors de la nouvelle lecture.

Ainsi, en deux mois, le gouvernement aura déclenché dix fois l'article 49-3 de la Constitution, afin de faire passer sans vote les budgets de l'État et de la Sécurité sociale pour 2023. Une telle cadence n'avait pas été observée depuis l'automne 1989, lorsque le Premier ministre Michel Rocard, tout comme Élisabeth Borne, ne disposait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Un climat politique chargé de tensions et d'incertitudes, marqué par l'absence de majorité absolue, un usage répété de l'article 49-3, et une forte opposition parlementaire : ces éléments ont rendu le processus budgétaire particulièrement complexe et conflictuel, reflétant les défis politiques et économiques auxquels un gouvernement doit faire face.

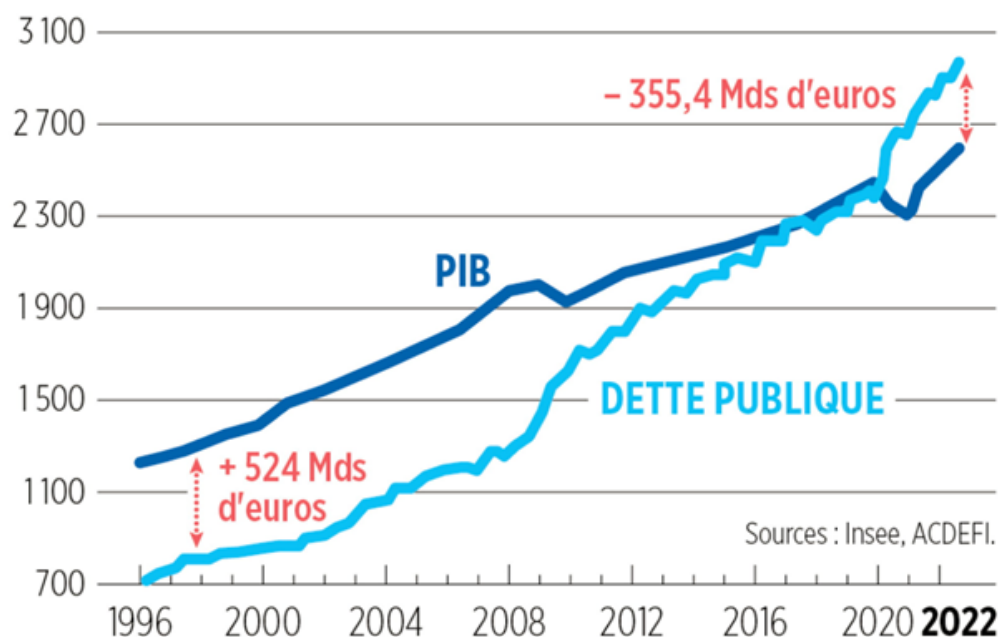
15. <https://www.budget.gouv.fr/reperes/budget/articles/les-grandes-etapes-de-l'examen-des-projets-de-lois-de-finances-2023#:~:text=Le>

Illustrations relatives au budget de l'État voté pour 2023



Source : <https://www.budget.gouv.fr/>

Évolution du PIB et de la dette publique (voir l'explication du schéma ci-dessous) :



Source : Insee, ACDEFI

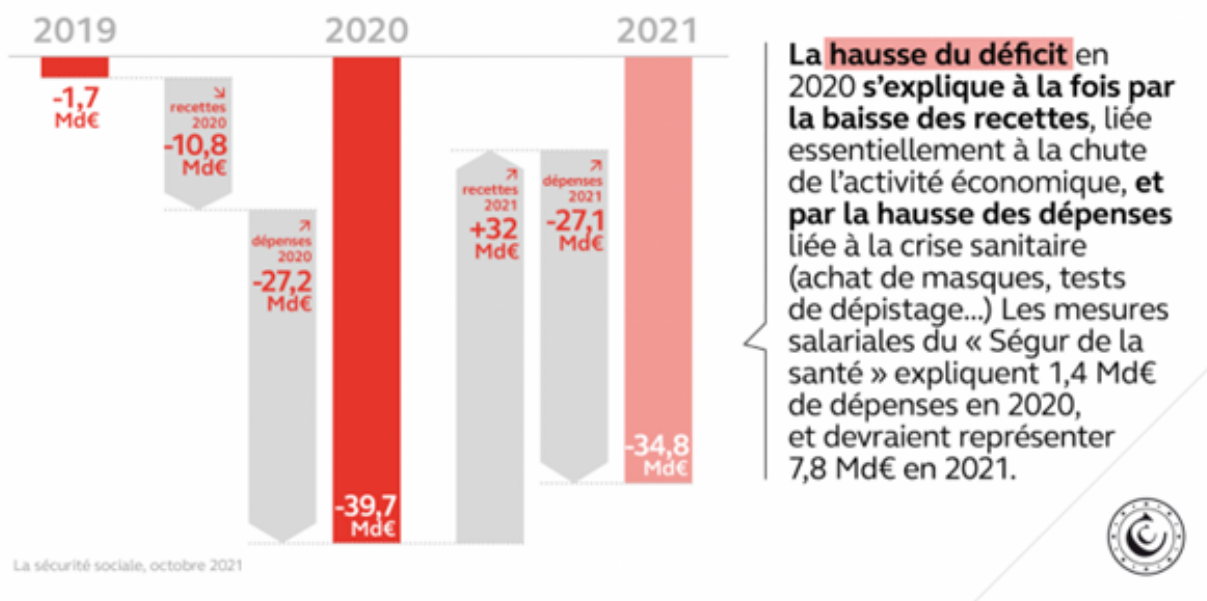
Le schéma ci-dessus présente l'évolution du PIB (Produit Intérieur Brut) et de la dette publique de la France de 1996 à 2022, basé sur des données de l'Insee et de l'ACDEFI. Voici une explication du graphique :

- **Axe Y (vertical)** : Représente les valeurs en milliards d'euros pour le PIB et la dette publique.
- **Axe X (horizontal)** : Représente les années de 1996 à 2022.
- **Courbe bleue foncée (PIB)** : Indique l'évolution du PIB de la France au cours de cette période.
- **Courbe bleue claire (Dette publique)** : Indique l'évolution de la dette publique de la France sur la même période.
- **Tendance générale :**
 - De 1996 à 2008 : le PIB et la dette publique augmentent de manière relativement parallèle.
 - 2008 (Crise financière) : une divergence commence à apparaître, avec une croissance plus rapide de la dette publique par rapport au PIB.
 - 2019-2020 (Crise de la Covid-19) : une augmentation marquée de la dette publique est observée, dépassant la croissance du PIB de manière significative.
- **Écarts marquants :**
 - 1996 à 2008 : une augmentation de la dette publique de + 524 milliards d'euros par rapport au PIB est notée.
 - 2020 à 2022 : un déficit de -355,4 milliards d'euros du PIB par rapport à la dette publique est observé, indiquant que la dette a continué à croître alors que la croissance du PIB était plus faible.
- **Conclusions :**
 - La dette publique a constamment augmenté depuis 1996, avec des périodes de croissance plus rapide notamment après les crises économiques.
 - Le PIB a également augmenté, mais à un rythme plus lent, particulièrement notable lors des crises financières et sanitaires récentes.
 - Le graphique met en évidence un problème croissant de soutenabilité de la dette publique en France, illustré par l'écart croissant entre la dette publique et le PIB, surtout depuis la crise de la Covid-19.

En résumé, ce schéma illustre clairement les défis économiques et financiers auxquels la France est confrontée, soulignant la nécessité de politiques budgétaires efficaces pour gérer la dette publique croissante en comparaison avec la croissance économique.

Évolution du déficit de la Sécurité sociale suite à la Covid-19 :

Source : Cour des comptes

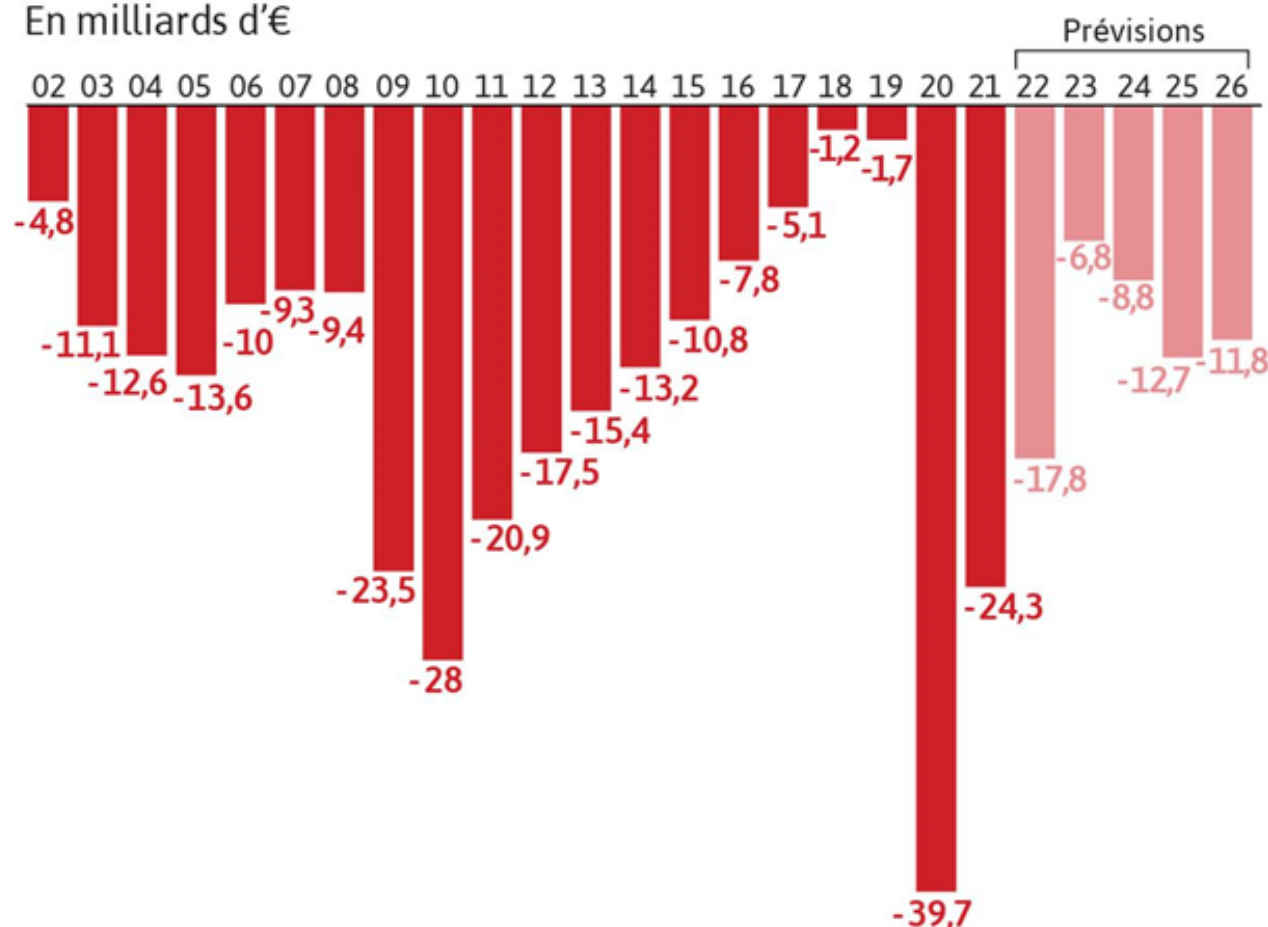


Évolution et prévisions de la situation financière de la Sécurité sociale (voir l'explication du schéma, ci-dessous) :

Source : Cour des comptes

La situation financière de la Sécurité sociale

En milliards d'€



Le schéma page précédente présente la situation financière de la Sécurité sociale en France de 2002 à 2026, avec des valeurs en milliards d'euros, et met en lumière les déficits annuels. Voici une explication du graphique :

- **Structure du Graphique :**

Axe Y (vertical) : Représente les montants en milliards d'euros, allant de 0 à des déficits allant jusqu'à environ -40 milliards d'euros.

Axe X (horizontal) : Représente les années de 2002 à 2026, avec des valeurs réelles jusqu'à 2021 et des prévisions pour 2022 à 2026.

- **Observations Clés :**

Déficits Persistants :

- Le graphique montre des déficits constants chaque année, indiquant que les dépenses de la Sécurité sociale dépassent les recettes.
- Les barres rouges représentent les déficits, avec les valeurs les plus faibles proches de -1,2 milliards d'euros (2018) et les plus élevées atteignant -39,7 milliards d'euros (2020).

Années de Déficits Croissants :

- 2002-2010 : Déficits relativement constants, entre -4,8 et -13,6 milliards d'euros.
- 2010-2013 : Augmentation notable des déficits, culminant à -28 milliards d'euros en 2010.
- 2014-2019 : Légère amélioration avec une réduction progressive des déficits, atteignant -1,2 milliards d'euros en 2018.

Impact de la Crise Sanitaire (Covid-19) :

- 2020 : Explosion du déficit à -39,7 milliards d'euros, probablement en raison des dépenses accrues liées à la crise sanitaire et économique de la Covid-19.
- 2021 : Réduction du déficit à -24,3 milliards d'euros, mais restant à un niveau très élevé.

Prévisions pour 2022-2026 :

- 2022 : Le déficit reste élevé à -17,8 milliards d'euros.
- 2023-2026 : Prévisions indiquant une tendance à la hausse des déficits, atteignant -12,7 milliards d'euros en 2024 et -11,8 milliards d'euros en 2026.

- **Conclusions du schéma :**

Déficits Chroniques : La Sécurité sociale en France connaît des déficits chroniques depuis 2002, avec des périodes de déficits plus sévères, notamment pendant les crises économiques.

Effets des Crises : Les crises économiques et sanitaires, comme celle de 2020, ont un impact majeur sur les finances de la Sécurité sociale, augmentant considérablement les déficits.

Défis Futurs : Les prévisions montrent que les déficits devraient rester élevés, soulignant la nécessité de réformes pour assurer la soutenabilité financière de la Sécurité sociale.

4. La mise en œuvre d'une procédure inédite pour l'adoption la réforme des retraites

Pour mettre en œuvre la réforme des retraites de 2023, le gouvernement a présenté un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS). C'était la première fois qu'un tel véhicule législatif était utilisé pour une réforme sociale d'une telle envergure ¹⁶. Jusqu'alors, toutes les réformes des retraites avaient été menées à travers des lois ordinaires, suivant ainsi le processus législatif habituel. Cependant, en raison de l'usage déjà intensif de l'article 49-3 de la Constitution par le gouvernement, cette option n'était plus disponible pour la session parlementaire en cours. Par conséquent, une autre voie a été choisie, celle du texte financier, car l'article 49-3 n'impose pas de restriction pour ce type de texte.

(Rappelons en effet qu'avant la révision constitutionnelle de 2008, le gouvernement pouvait utiliser l'article 49-3 pour faire adopter n'importe quel projet ou proposition de loi. La réforme de 2008, dans un but de renforcement du Parlement

16. https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b1302_rapport-fond.pdf

dans le processus législatif, a restreint cette possibilité aux seuls projets de loi de finances (le budget) et aux projets de loi de financement de la Sécurité sociale. La réforme a également introduit une limitation du nombre de fois où le gouvernement peut recourir à l'article 49-3 au cours d'une même session parlementaire. En dehors des lois de finances et des lois de financement de la Sécurité sociale, le Premier ministre ne peut recourir à cette procédure qu'une seule fois par session parlementaire).

Les projets de loi de financement de la sécurité sociale sont encadrés par des règles juridiques spécifiques, notamment l'article 47-1 de la Constitution qui définit le processus législatif pour ces lois. Réservé aux textes budgétaires, cet article dispose que « *si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours* ». Ces délais stricts sont conçus pour garantir une adoption rapide des lois de sécurité sociale en réponse à des besoins urgents.

Au total, les débats parlementaires ont été limités à cinquante jours, conformément au troisième alinéa du même article. Cela a empêché les députés de se prononcer en première lecture à l'Assemblée nationale, principalement en raison du grand nombre d'amendements déposés par l'opposition. Le respect des délais prévus par cet article a conduit à la transmission automatique du texte au Sénat, puis à une commission mixte paritaire, avant de retourner à l'Assemblée nationale pour une adoption finale, qui a eu lieu après un nouveau recours à l'article 49-3 le 16 mars 2023.

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a été promulguée le 14 avril 2023 et a été publiée au Journal officiel du 15 avril 2023.

L'évolution des finances publiques va de pair avec l'évolution et le rôle de l'État. Ainsi, la construction du « droit public financier », issue principalement des principes dégagés par la Révolution, sera concomitante à la naissance d'un système démocratique et d'une souveraineté populaire (Section 1). Par ailleurs, nous verrons comment l'État providence, considéré à la période moderne comme un moyen d'assurer par ses interventions le développement économique et social, a changé fondamentalement la nature des finances publiques (Section 2).

SECTION 1 La Révolution de 1789 : vers l'émergence de droit public financier et de l'État gendarme

1. Les principes financiers issus de la Révolution

« La Révolution française a inventé des impôts et les principes fiscaux »¹⁷. Par ailleurs, la lutte pour le pouvoir budgétaire et fiscal entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif (c'est-à-dire entre les constituants et le roi) se situe au cœur des enjeux politiques. Le résultat de cette lutte sera crucial pour l'établissement d'un régime parlementaire démocratique.

Trois grands principes financiers seront inscrits dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 et vont contribuer à établir juridiquement la légitimité fiscale.

Il s'agit d'abord du **principe du consentement de l'impôt** (article 14 de la DDHC). L'attention des révolutionnaires était en effet entièrement dirigée vers le droit de lever l'impôt et la légitimité fiscale. Le Tiers-État proclamera que « tous les impôts existants sont illégaux et qu'aucun impôt ne pourra être levé sans le consentement préalable de l'assemblée » (décret du 13 juin 1789). Cette décision, visant à limiter le pouvoir royal en restreignant ses ressources financières, sera inscrite dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 14 : « *Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité (= taux d'imposition), l'assiette, le recouvrement et la durée* ».

Ce principe de consentement de l'impôt est toujours en vigueur et il s'agit aujourd'hui d'un principe à portée constitutionnelle, nous y reviendrons dans le Chapitre 2 relatif aux sources du droit budgétaire (*précisément Chapitre 2, Section 2 relative aux sources contenues dans le préambule de la Constitution actuelle*).

Sur ce principe, la légitimité de l'impôt acquiert une base juridique solide. L'impôt bénéficie également d'une légitimité politique, étant décidé par les citoyens ou leurs représentants. Toutefois, ce pouvoir financier accordé à l'Assemblée demeure incomplet, car il se limite au droit de voter l'impôt, mais n'inclut pas celui de décider des dépenses. L'Assemblée ne détient donc qu'une partie du pouvoir financier. Néanmoins, cette situation a amorcé une nouvelle logique politique avec l'émergence du « régime parlementaire démocratique ».

Un second principe fiscal est inscrit dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, le **principe d'égalité devant l'impôt** (article 13). Ce principe interdit tout privilège en matière fiscale. L'article 13 énonce : « *Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés* ».

Un troisième principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 est celui de **la nécessité de l'impôt**. Cela signifie que l'impôt est indispensable pour financer les dépenses publiques. Il est inscrit aux articles 13 (« *Une contribution commune est indispensable* ») et 14 (« *La nécessité de la contribution publique* »). Ces trois principes confèrent une véritable assise et une légitimité juridique à l'impôt. Le principe de légalité (article 14), du consentement de l'impôt, confère une « légitimité politique » à l'impôt. Le principe d'égalité devant l'impôt (article 13) lui confère une « légitimité sociale », et concerne la justice fiscale. Enfin, le principe de la nécessité de l'impôt (articles 13 et 14) lui confère une « légitimité financière ».

17. www.cours-univ.fr/cours/licence/droit/licence-2-droit-finances-publiques-3.html

2. L'État gendarme du XIX^{ème} siècle : État libéral abstentionniste

Au XIX^e siècle, les théories économiques libérales classiques s'imposent. On parle d'ailleurs de la **période « classique » des finances publiques qui s'étend de la Restauration (1814) à l'entre-deux-guerres¹⁸**. L'État ne devant pas intervenir dans la vie économique et devant rester neutre vis-à-vis du marché économique, les libéraux estimaient que le budget de l'État ne devait pas « peser » sur le marché.

Ainsi, les impôts ne devaient pas être trop élevés afin de ne pas être confiscatoires et de manière à permettre aux citoyens d'investir dans les entreprises. De même, les dépenses publiques devaient être limitées, car leur augmentation risquait d'entraîner une hausse des impôts ou un recours accru à l'emprunt.

Or, la doctrine libérale classique exprime une opposition forte à l'emprunt public pour plusieurs raisons. L'emprunt public accroît la dette de l'État, qui devra être remboursée par les générations futures et cela crée une charge financière à long terme, souvent sans bénéfice immédiat pour ceux qui devront rembourser. Par ailleurs, l'emprunt public peut entraîner un effet d'éviction, où les fonds disponibles pour le secteur privé sont réduits, augmentant les taux d'intérêt et limitant les investissements privés.

Adam Smith, s'inspirant des physiocrates, a associé ce principe de la liberté du marché au développement industriel et au rôle essentiel du travail dans la production des richesses économiques. Il a publié "Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations" en 1776, dans lequel il développe sa théorie.

Au XIX^e siècle, les libéraux classiques, estimant qu'Adam Smith avait eu une compréhension complète de la question, ont souhaité prolonger sa pensée : « construire une science de l'économie qui aurait ses lois comme les sciences de la nature ».

Par la suite, à la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle, les néoclassiques, persuadés que la production joue un rôle primordial dans l'économie, ont également développé l'idée que les individus agissent rationnellement sur le marché économique, choisissant d'acheter ou de vendre en fonction de leur intérêt propre et personnel. Ils en ont déduit que la confrontation des intérêts personnels favorise une forme d'« harmonie économique » et engendre l'intérêt général.

La notion d'**État gendarme** décrit alors la forme d'État conçue par les libéraux classiques et néoclassiques : « un État dont le rôle sur le marché économique est limité et dont les fonctions doivent être réduites aux fonctions régaliennes ». Ce modèle d'État favorise donc une intervention minimale dans les affaires économiques et sociales, laissant le marché opérer avec peu de régulation gouvernementale. L'État doit se concentrer principalement sur la sécurité publique, le maintien de l'ordre, la protection des droits individuels et la garantie de la concurrence économique. En résumé, les fonctions régaliennes sont les suivantes :

- Assurer la sécurité des biens et des personnes, ce qui implique financer une police et une armée.
- Assurer le respect des lois, et financer une justice.
- Assurer la circulation des marchandises (financement de la voirie).

Selon cette conception de l'État, neutre par rapport au marché économique, le budget de l'État ne doit pas peser sur l'économie et doit être strictement équilibré. Les dépenses publiques doivent strictement correspondre aux recettes publiques. La doctrine libérale n'admet ni déficit budgétaire, ni excédent budgétaire. En matière de fiscalité, l'impôt ne doit pas affecter le marché ni la conjoncture économique ; sa seule fonction est de couvrir exactement les dépenses régaliennes. Si l'impôt excédait les dépenses régaliennes, l'argent prélevé serait de l'argent non investi dans le circuit économique, ce qui n'aurait aucune justification. Cela signifierait aussi qu'un sacrifice financier inutile a été demandé aux citoyens.

Le droit budgétaire (droit qui organise l'exercice du pouvoir financier et qui établit les règles relatives aux prévisions de recettes et de dépenses publiques), s'est construit dans le cadre de la construction de l'État gendarme.

Selon les principes libéraux classiques, l'État doit être totalement indépendant de la vie économique, ce qui suppose une limitation du pouvoir financier public. En conséquence, des normes ont été créées pour contrôler la progression des dépenses publiques. Ces règles empêchent l'État d'agir au-delà de certaines limites clairement établies, ne permettant l'augmentation des dépenses qu'en fonction des charges régaliennes nécessaires.

18. www.cours-univ.fr/cours/licence/droit/licence-2-droit-finances-publiques-2.html

C'est **sous la Restauration que se bâtit le droit budgétaire**. Durant cette période, un cadre juridique se construit, établissant comme principe de base la prévision des dépenses et des recettes publiques pour l'année à venir. Cette fonction budgétaire est confiée à l'exécutif pour la préparation du budget et au législatif pour sa discussion et son adoption.

Sous la Restauration, puis sous la Monarchie de Juillet, les assemblées parlementaires acquièrent un véritable pouvoir financier, incluant le pouvoir de décider de l'impôt et celui de dépenser les produits. C'est à cette époque, notamment sous l'impulsion des ministres des Finances de Louis XVIII et de Charles X, que sont créées les principales règles budgétaires.

Le Baron Louis, ministre des Finances de Louis XVIII, lance le processus accordant un véritable pouvoir financier aux élus nationaux ; il impose la « règle des quatre temps alternés » : « Le Gouvernement prépare le budget, le Parlement le vote, les ministères l'exécutent, le Parlement le contrôle ». Selon le Baron Louis, l'exécutif propose un projet de budget, qui est ensuite discuté et adopté par les députés, reconnaissant ainsi leur pouvoir financier. Cette règle vise à assurer une gestion financière responsable, avec une séparation claire des pouvoirs entre l'exécutif (Gouvernement) et le législatif (Parlement), tout en permettant au parlement de jouer un rôle crucial dans la supervision des finances publiques

Une fois ce principe de l'adoption des dépenses acquis, les élus s'attachent à voter les dépenses de manière de plus en plus détaillée. Cette évolution vers une adoption détaillée des dépenses donne progressivement naissance au principe budgétaire appelé « spécialité budgétaire » ***(nous aborderons en détail les différents principes budgétaires dans le Chapitre 3, Section 2).***

Tout au long du XIX^e siècle, les dépenses publiques sont progressivement segmentées en différentes catégories **au sein de chaque ministère**. Initialement, **des sections** sont créées à l'intérieur du budget des ministères, permettant aux parlementaires d'adopter le budget par sections plutôt que par ministère comme auparavant. Par la suite, sont introduites de nouvelles catégories appelées **chapitres** : les parlementaires adoptent alors le budget par chapitres, spécialisant ainsi les crédits budgétaires par chapitres. À partir de ce moment, le Parlement acquiert un véritable pouvoir financier en contrôlant en détail les crédits mis à la disposition de l'exécutif.

Divers textes viendront ensuite améliorer la procédure, notamment le décret du 31 mai 1862 qui organise la comptabilité publique et pose les bases d'un droit de la comptabilité publique.

Les procédures budgétaires ainsi que l'architecture du budget (chapitres, sections) restent alors largement inchangées jusqu'aux années 1950 où le cadre du droit budgétaire et comptable public sous l'influence du libéralisme classique (qui prônait la neutralité de l'État), est remis en question. En effet, à partir des années 1950, on reconnaît que l'intervention de l'État dans l'économie et la société est nécessaire (c'est l'émergence de l'État providence). Par conséquent, il devient impératif de réévaluer le cadre du droit public financier, et cela aboutit à sa réforme par une ordonnance du 2 janvier 1959.

SECTION 2 La construction de l'État providence et la nécessaire adaptation des finances publiques

À la fin des années 1950, l'on constate l'émergence d'une conception de l'État radicalement différente de celle développée par les libéraux classiques. L'État est désormais vu comme un instrument indispensable pour garantir le développement économique et social à travers ses interventions. Cette nouvelle forme d'État, interventionniste et protecteur, est communément appelée **État providence**, marquant ainsi le début de la période dite « moderne » des finances publiques, en opposition à la période « classique » précédemment évoquée.

1. L'État providence interventionniste, un impact majeur sur le droit budgétaire

Adolphe Wagner, économiste allemand à la fin du XIX^e siècle, est considéré comme le précurseur de l'interventionnisme, un courant favorable à la redistribution des richesses et à l'égalisation des conditions sociales par le biais de la fiscalité.

Wagner a formulé ce qu'il appelait la "loi de l'extension croissante de l'activité publique de l'État", aujourd'hui connue sous le nom de « loi de Wagner ». Cette loi prévoit que, en raison du développement industriel, les dépenses publiques augmentent inévitablement car le secteur public doit intervenir pour rééquilibrer le système économique et social. Selon Wagner, « le secteur public doit non seulement favoriser le développement économique, mais aussi corriger les effets négatifs de ce développement ».

John Maynard Keynes, économiste britannique libéral interventionniste (contrairement aux économistes libéraux classiques, Keynes a plaidé pour une intervention active de l'État pour réguler la demande globale, surtout en période de récession), formalisera les doctrines interventionnistes. L'un des aspects centraux de sa pensée est l'importance cruciale du budget de l'État dans l'atteinte de l'équilibre économique, c'est-à-dire l'équilibre entre la production et la consommation (entre l'offre et la demande). Selon Keynes, « le budget doit compenser les déséquilibres économiques et sociaux, et stimuler l'économie en période de ralentissement et de récession ».

Keynes considère que l'intervention de l'État est alors nécessaire pour soutenir ou relancer la demande, c'est-à-dire la consommation, lorsque cela est jugé nécessaire. Cette approche est connue sous le nom de « politique économique de la demande », en opposition à la « politique économique de l'offre » caractéristique du libéralisme classique.

Selon lui, les gouvernements devraient augmenter les dépenses publiques (par une politique sociale visant le plein-emploi, soutenant l'éducation et fournissant une assistance en matière de santé) et les investissements pour stimuler la demande et sortir l'économie de la récession. Il a justifié le recours au **déficit budgétaire** en période de crise, suggérant que les gouvernements empruntent pour financer des projets publics et soutenir l'économie, un concept opposé à la doctrine libérale classique (Keynes a introduit l'idée que chaque dollar dépensé par le gouvernement peut avoir un effet multiplicatif sur l'économie, augmentant la production et l'emploi bien au-delà du montant initial dépensé : c'est « l'effet multiplicateur de la dépense »).

Mais, il considère qu'il est également possible d'adopter un budget équilibré ou excédentaire si nécessaire, pour réduire la demande et rétablir l'équilibre avec la production. Ce n'était pas l'**équilibre budgétaire** en soi qui importait, mais son utilisation pour atteindre l'**équilibre économique**.

Les contributions de Keynes ont façonné la politique économique moderne et notamment la pensée économique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Les idées interventionnistes ont gagné en popularité, en particulier après la grande crise de 1929. Cette crise a révélé la nécessité de réguler le marché économique, remettant en question l'idée d'une autorégulation et soulignant de fait le besoin d'interventions et de régulations publiques.

Ainsi, avant la Seconde Guerre mondiale, et ce dans différents pays à travers le monde, le rôle de l'État est renforcé dans l'économie (politiques comme le New Deal de Roosevelt aux États-Unis et le Front Populaire en France). Après la guerre, il est devenu largement accepté que l'État devait jouer un rôle de « stabilisateur économique », marquant ainsi l'avènement de l'État providence.

Le cadre juridique financier existant, adapté à l'État gendarme, ne l'était plus aux nouvelles pratiques interventionnistes ni aux théories économiques contemporaines. Cette période a également mis en évidence **un renforcement du pouvoir exécutif au détriment du pouvoir législatif** (en opposition avec périodes précédentes)

Les premières réformes vont faire émerger la notion de "loi de finance", formalisée ultérieurement par **l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finance du 2 janvier 1959** : elle distingue le budget, qui représente une traduction chiffrée, des dispositions établies par une loi spécifique appelée loi de finance, destinée uniquement à fixer des objectifs.

Comme précédemment mentionné, la V^e République a instauré un parlementarisme rationalisé. Les pouvoirs financiers des élus nationaux ont été considérablement encadrés et limités, tandis que ceux du pouvoir exécutif ont été renforcés. En effet, l'article 40 de la Constitution de 1958 a notablement restreint le droit d'amendement financier des parlementaires en énonçant que : « les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique ».

L'ordonnance du 2 janvier 1959, qui a été considérée pendant plus de quarante ans comme la "Constitution financière de la France", a été abrogée par la **loi organique relative aux lois de finance (LOLF)**, promulguée le 1^{er} août 2001. De plus, le **décret du 29 décembre 1962 sur le règlement de la comptabilité publique** a également revêtu une importance capitale dans ce contexte.

2. La remise en cause de l'État providence, un regain d'intérêt pour les théories libérales classiques

À la fin des années 1970, les critiques à l'encontre de l'État providence vont croissant. Une idée forte émerge : l'État était trop intrusif et exerçait une pression excessive sur le système économique. Les dépenses publiques étaient jugées préjudiciables pour l'économie, ce qui a suscité des critiques sévères envers la fiscalité. La réduction des impôts était alors vue comme une solution pour réduire les dépenses publiques.

Ces critiques ont conduit à l'idée qu'il serait plus efficace de remplacer les politiques keynésiennes, qui favorisent la demande et la consommation, par des politiques visant à soutenir la production, c'est-à-dire les entreprises. Ainsi, un clivage s'est creusé, reflétant la divergence entre les partisans d'un État interventionniste et ceux d'un État libéral. C'est le rejet des théories keynésiennes et un retour aux théories libérales classiques qui s'impose.

Dès le milieu des années 1970, est alors observé un **regain d'intérêt marqué pour les théories libérales classiques et néoclassiques du XIX^e et du début du XX^e siècle**. Ce mouvement a d'abord émergé aux États-Unis avant de gagner l'ensemble des pays développés, notamment en Europe. L'interventionnisme de l'État est considéré comme économiquement dangereux, mais aussi préjudiciable à la liberté individuelle et donc à la démocratie.

3. La LOLF : une réforme du système financier public comme source de réforme de l'État

Depuis environ trente ans, les États ont entrepris d'importantes réformes de la gestion du secteur public, en particulier des finances publiques. Ces réformes s'inspirent largement des méthodes de gestion employées par les entreprises, elles s'inspirent donc de la gestion privée.

Cette réforme a été instituée en France par la **loi organique relative aux lois de finances (LOLF) du 1^{er} août 2001**, désormais considérée comme la « Constitution financière de l'État ». Cette loi organique abroge l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 mentionnée précédemment. À noter que la LOLF est pleinement entrée en vigueur le 1^{er} janvier 2006 (l'entrée en vigueur s'est faite par étapes), afin de permettre aux différents services de s'adapter à la technicité, à la complexité du texte et aux changements profonds qu'il introduisait. Il est crucial de souligner que cette réforme financière ne se limite pas à de simples « ajustements techniques » : elle constitue une réforme en profondeur de l'État. Ses conséquences sont majeures, affectant à la fois l'organisation administrative et la répartition des pouvoirs politiques : c'est une véritable révolution qui s'opère avec la LOLF.

Il ne s'agit pas d'un phénomène exclusivement franco-français. Cette tendance touche la majorité des États à l'international. Le processus marque un rapprochement de la gestion publique vers la gestion privée : l'objectif est d'adapter les méthodes de gestion utilisées par les entreprises à la gestion publique afin de rendre le secteur public plus efficient et donc de l'inscrire dans une "culture de la performance".

Nous l'avons déjà dit, jusqu'à la réforme de 2001, le droit budgétaire et comptable de l'État était défini par l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, un texte établi dans un contexte dominé par les idées keynésiennes. À partir des années 1990, ce texte s'est retrouvé confronté à un contexte économique complètement transformé,

où les conceptions libérales classiques avaient remplacé les thèses keynésiennes. Autrement dit, l'idée que le marché économique devait être régulé par l'État a été remplacée par celle que ce marché ne devait pas subir d'interventions de l'État.

La fin des années 1970, et la crise économique qui l'accompagne, voit les dépenses publiques augmenter mais il fallait éviter de recourir à l'emprunt. Dans l'impossibilité d'augmenter davantage les impôts, il a alors fallu se tourner vers la maîtrise des dépenses publiques. Il était donc nécessaire de mieux contrôler l'évolution des dépenses et de mieux gérer le secteur public en développant une culture de gestion au sein de ce secteur.

La crise des années 1970 a également fait évoluer les mentalités et l'opinion publique. Les citoyens ont commencé à se questionner sur ce à quoi pouvaient servir leurs impôts. Les parlementaires, sensibles aux mouvements d'opinion ont exprimé leur volonté d'accroître leurs pouvoirs en matière financière, réclamant à la fois un pouvoir d'initiative plus important et un pouvoir de contrôle sur l'exécution du budget de l'État.

Les pouvoirs du parlement accrus

La réforme portée par la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) en 2001 vise à instaurer davantage de transparence financière en améliorant la clarté du budget de l'État et de ses comptes. La présentation du budget a été simplifiée pour rendre ces informations plus lisibles et compréhensibles, tant pour les parlementaires que pour les citoyens.

Par ailleurs, il s'agit de renforcer le pouvoir d'initiative des parlementaires en matière financière. Cette réforme a accru leur capacité à amender le projet de loi de finances présenté par le gouvernement, un droit qui avait été sévèrement restreint par la Constitution de 1958 (Constitution très favorable à l'exécutif).

Enfin, la réforme portée par la LOLF a pour but d'accorder au Parlement un pouvoir de contrôle sur l'exécution du budget, renforçant ainsi son rôle de surveillance et d'évaluation des finances publiques.

La gestion publique modernisée

La modernisation de la gestion publique et de celle de l'État repose sur deux principes primordiaux. D'abord, la **transparence** des budgets et des comptes publics est indispensable, car une gestion efficace ne peut se faire dans l'opacité. Cet objectif de transparence est également politique.

Ensuite, la **performance** est cruciale. Est institutionnalisé le contrôle de gestion, quant à la performance, elle devient un critère central. Les gestionnaires verront leur action évaluée à l'aide « d'indicateurs de résultats ou de performance ».

Cette réforme adapte les méthodes de gestion des entreprises au secteur public, en intégrant l'analyse financière et les méthodes de contrôle de gestion utilisées par les entreprises. De fait, la réforme généralise la responsabilisation des acteurs publics, leur accordant une large liberté et une réelle latitude pour l'atteinte des objectifs fixés. Mais, en contrepartie, ces mêmes gestionnaires devront accepter qu'un contrôle *a posteriori* vérifie si les résultats ont été atteints.

Il est important de préciser que cette réforme, contrairement au passé où les textes financiers importants émanaient de l'exécutif, a été initiée par le Parlement. En effet, en 1998, le président de l'Assemblée nationale, Laurent Fabius, a formé un groupe de travail dans le but de repenser l'efficacité de la dépense publique avec Didier Migaud comme rapporteur.

Ce dernier dépose, le 11 juillet 2000, une proposition de loi réformant l'ordonnance de 1959. Le 19 octobre 2000, le président de l'Assemblée nationale nomme une commission spéciale qui procédera à l'examen de cette proposition.

Quant à la commission des finances du Sénat, présidée par le sénateur Alain Lambert (UMP), elle se contente de proposer des modifications discutées par les deux commissions et ne présente donc pas de texte concurrent. Cette attitude du Sénat, qualifiée de « constructive » permet l'adoption de la réforme. Cette réforme est donc le fruit d'une étroite collaboration, associant toutes les institutions de l'État et tous les bords politiques autour d'un consensus : la nécessité de réformer l'ordonnance du 2 janvier 1959.

Depuis 2006, une nouvelle présentation du budget, basée sur une nouvelle nomenclature budgétaire, est en vigueur, la LOLF ayant été mise en œuvre progressivement jusqu'à cette date. Le budget est désormais structuré autour d'objectifs. Les principaux objectifs sont appelés des missions, telles que la mission culture ou la mission action extérieure de l'État, représentant les grandes politiques publiques de l'État. Ainsi, pour le budget 2023, 34 missions ont été prévues. Ces missions sont subdivisées en programmes, avec 138 programmes prévus pour 2023. Les programmes sont ensuite ventilés en actions, au nombre de 650 pour le même budget.

Cette nouvelle nomenclature du budget repose sur une « logique de résultats » consistant à présenter le budget en termes de résultats à atteindre et à évaluer si ces résultats ont été effectivement atteints.

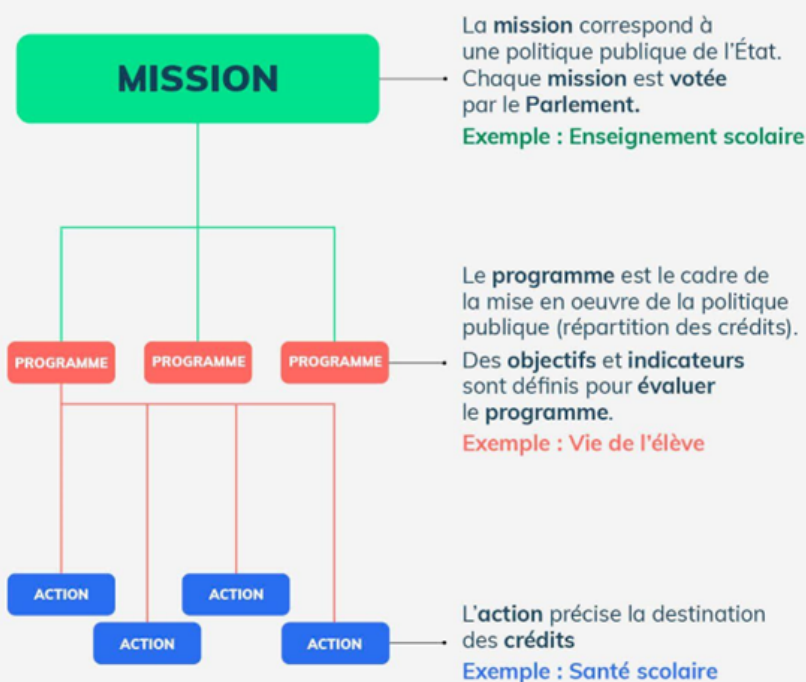
Cette approche diffère de celle qui existait avant 2005, qui se basait uniquement sur l'attribution de moyens aux administrations pour leur fonctionnement, une approche qualifiée de « **logique de moyens** ». Désormais, le Parlement adopte un budget de résultats, contrairement à l'ancien système où il adoptait un budget de moyens.

POLITIQUES PUBLIQUES

Qu'est-ce que la LOLF ?

La Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) définit l'architecture financière de l'État.
Chaque année, les lois de finances déterminent **la nature**, **le montant** et **l'affectation** des ressources et des **charges** de l'État.

Depuis la LOLF, le budget général de l'État est structuré en trois niveaux : **missions**, **programmes** et **actions**



Direction de l'information légale et administrative
vie-publique.fr | 2021



Les sources juridiques du droit budgétaire en France sont multiples et se trouvent avant tout dans les textes à valeur constitutionnelle : le corps de la Constitution (Section 1) et son préambule (Section II) ; elles émanent, par ailleurs, de textes législatifs et réglementaires (Section 3), mais également de la jurisprudence (Section 4).

SECTION 1 Les sources contenues dans le corps de la Constitution

Les sources constitutionnelles du droit budgétaire en France se trouvent principalement dans le texte la Constitution française du 2 octobre 1958 qui institue notre V^e République. La Constitution établit en effet les principes fondamentaux du droit budgétaire. Elle précise les règles relatives à l'autorisation parlementaire (autrement dit au vote) des recettes et des dépenses publiques, à l'équilibre budgétaire, ainsi qu'aux grandes étapes du processus budgétaire. Les principales dispositions constitutionnelles relatives au droit budgétaire sont les suivantes :

- Article 34 : L'article 34 de la Constitution dispose que « *les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique* ». Les règles spécifiques qui leur sont applicables ont été profondément modifiées par la loi organique relative aux lois de finances du 1^{er} août 2001 (LOLF) qui s'est substituée à l'ordonnance portant loi organique du 2 janvier 1959, qui était quasiment restée inchangée pendant plus de quarante ans.
Cet article donne donc compétence au Parlement pour adopter les lois de finances. Il prévoit que les règles relatives à l'établissement et au recouvrement des impôts sont nécessairement des règles législatives. Depuis la révision constitutionnelle du 28 juillet 2008, l'article 34 consacre l'équilibre des comptes comme un objectif constitutionnel¹⁹.
- Article 39 : Cet article donne, dans le cadre de la procédure budgétaire, la priorité à l'Assemblée nationale, donc à la représentation de la nation élue au suffrage universel (« Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale »).
- Article 40 : Cet article dispose que les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique. Cet article limite donc le pouvoir d'initiative et d'amendement des parlementaires en matière budgétaire.
- Article 47 : Cet article soumet le vote des lois de finances aux conditions prévues par une loi organique (la LOLF en l'occurrence). Il crée par ailleurs un dessaisissement du Parlement si la loi de finances n'est pas adoptée dans un délai de 70 jours.
- Article 47-1 : Cet article prévoit que le Parlement vote les projets de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet, le Gouvernement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues à l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de soixante-dix jours, les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
- Article 47-2 : Cet article renvoie à la Cour des comptes dans son rôle d'assistance du Gouvernement et du Parlement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et dans l'évaluation des politiques publiques. Par ailleurs, cet article fait de la sincérité des comptes des administrations publiques une obligation.
- Article 53 : Cet article prévoit l'intervention du Parlement pour autoriser la ratification des conventions internationales engageant les finances de l'État.

19. <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/fonctionnement-assemblee-nationale/travail-legislatif/l-examen-parlementaire-des-lois-de-finances>

- Article 72-2: Cet article consacre le principe d'autonomie financière des collectivités territoriales, et ce depuis la révision constitutionnelle du 28 mars 2003.
- Article 88-1: Cet article, issu de la révision constitutionnelle de 2008, reconnaît que la France consent aux transferts de souveraineté nécessaire pour asseoir l'Union économique et monétaire et l'Union européenne de manière générale.

Ainsi, les dispositions constitutionnelles établissent les principes et les règles fondamentaux du droit budgétaire en France. Elles déterminent les compétences du Parlement en matière budgétaire, les procédures d'adoption des lois de finances, ainsi que les limitations et les garanties visant à assurer la bonne gestion des ressources publiques²⁰.

SECTION 2 Les sources contenues dans le préambule de la Constitution

Le "bloc de constitutionnalité" désigne l'ensemble des normes auxquelles le Conseil constitutionnel se réfère pour apprécier (contrôler) la conformité des lois à la Constitution. C'est le Conseil constitutionnel lui-même qui, dans sa décision DC n°71-44 du 16 juillet 1971, connue sous le nom de « Liberté d'association »²¹, a établi la liste des textes constitutifs de ce « bloc ». Ainsi, tous ces textes possèdent une valeur constitutionnelle équivalente :

- la Constitution du 4 octobre 1958, y compris son Préambule ;
- les textes auxquels renvoie le Préambule : la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ; le Préambule de la Constitution de 1946 ; la Charte de l'environnement de 2004.

Parmi les textes auxquels renvoie le préambule, seule la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen contient des dispositions à vocation budgétaire et financière, dispositions qui établissent des principes fondamentaux qui ont une incidence directe sur la gestion des finances publiques :

- Article 13: « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». Cet article pose ainsi le principe de l'égalité des citoyens devant l'impôt et de la légitimité de l'impôt pour couvrir les charges publiques ; il impose que les charges publiques doivent être réparties de manière équitable entre les citoyens en fonction de leurs capacités contributives.
- Article 14: « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ». Cet article affirme ainsi le principe du consentement à l'impôt et aux dépenses publiques par les citoyens ou leurs représentants ; il fonde ainsi la légitimité du Parlement dans le vote des lois de finances.
- Article 15: « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ». Cet article énonce le principe de responsabilité des agents qui sont amenés à bénéficier de crédits ou à manier l'argent public, garantissant ainsi la transparence et la responsabilité dans la gestion des finances publiques.

Ces principes, bien que formulés à la fin du XVIII^e siècle, demeurent fondamentaux et se retrouvent dans le cadre juridique moderne de la gestion des finances publiques en France. Ils constituent la base sur laquelle reposent les pratiques budgétaires actuelles, notamment à travers la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui précise et structure la mise en œuvre de ces principes dans la gestion quotidienne des finances de l'État.

20. Voir <https://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r2908-1.asp>

21. Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 « Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1^{er} juillet 1901 relative au contrat d'association » dite « Liberté d'association »

SECTION 3 Les sources de nature législatives et réglementaires

Le droit budgétaire français repose sur une structure complexe de sources législatives et réglementaires²², qui assurent la régulation et le contrôle de la gestion des finances publiques. Certaines de ces sources jouent un rôle central dans ce dispositif.

Les lois organiques : La loi organique relative aux lois de finances (LOLF), promulguée le 1^{er} août 2001, abrogeant et remplaçant l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, est la principale loi organique qui régit le droit budgétaire en France²³. Elle fixe les règles et les procédures relatives à la préparation, à l'adoption, à l'exécution et au contrôle des lois de finances. Elle établit également les principes de gestion des finances publiques, tels que la responsabilité, la transparence et l'évaluation des politiques publiques (*voir les développements supra, dans le Chapitre 1 relatif à la mutation des finances publiques, Section 2*).

Les lois de finances : Les lois de finances sont les principales lois budgétaires adoptées chaque année en France. Elles établissent le cadre budgétaire de l'État pour l'année à venir. Elles déterminent les recettes et les dépenses de l'État, ainsi que les mesures fiscales et les dispositions relatives aux finances publiques. Ce sont des lois de prévision et d'autorisation.

Les décrets d'avance : En cours d'année, le gouvernement peut prendre des décrets d'avance pour réaffecter des crédits budgétaires entre les différentes missions et programmes. Ces décrets permettent d'ajuster le budget en fonction des besoins et des priorités.

Notons également que le **décret du 7 novembre 2012**, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, précise les règles de gestion budgétaire et comptable des finances publiques, en application de la LOLF.

SECTION 4 Les sources de nature jurisprudentielles

Les décisions des juridictions administratives et judiciaires jouent un rôle important dans l'interprétation et l'application du droit budgétaire en France. Les tribunaux peuvent être saisis en cas de contentieux liés aux finances publiques, tels que le recouvrement des impôts ou le contrôle des dépenses publiques.

Toutefois, en France, le rôle le plus important dans le domaine des finances publiques est joué par le Conseil constitutionnel, notamment dans l'interprétation et le contrôle de la conformité des lois aux dispositions de la Constitution²⁴.

Nous pouvons mettre en évidence quelques exemples de contrôle du Conseil constitutionnel en matière de finances publiques :

La conformité des lois de finances : Le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Parlement, le Président de la République, le Premier ministre, les présidents des assemblées parlementaires ou un groupe parlementaire (60 députés ou 60 sénateurs) pour vérifier la conformité des lois de finances aux principes et aux règles de la Constitution. Il examine notamment si les procédures budgétaires ont été respectées, si les dispositions fiscales sont conformes aux principes d'égalité devant la loi ou si les dépenses publiques sont justifiées. Le Conseil constitutionnel en France ne peut pas supprimer directement une loi de finances adoptée par le Parlement, il doit donc être saisi. En tant qu'institution indépendante, le rôle principal du Conseil constitutionnel est de contrôler la conformité des lois à la Constitution française. Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d'une loi, il peut :

- **Vérifier la conformité constitutionnelle :** Le Conseil constitutionnel vérifie la conformité de la loi de finances avec les dispositions de la Constitution, y compris les principes fondamentaux du droit budgétaire et les droits constitutionnellement protégés. En cas de constatation d'une violation de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut déclarer les dispositions de la loi non conformes et les censurer. À titre d'exemple, le Conseil constitutionnel a été saisi de la loi de finances pour l'année 2023 par des membres de l'opposition. Ces recours, déposés le 19 décembre 2022 par plus de soixante députés, reprochaient au gouvernement de ne pas avoir respecté l'article 49 de la Constitution, la loi organique relative aux lois de finances, l'exigence de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ainsi que le droit d'amendement. Le gouvernement avait

22. <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000394028/2024-06-28/>

23. https://webview.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2012658dc/doc.pdf

24. <https://constitutiondecodee.fr/>

utilisé à dix reprises l'article 49-3 de la Constitution pour faire adopter sans vote les budgets de l'État et de la Sécurité sociale. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le jeudi 29 décembre, confirmant la validité de la loi de finances pour 2023 et rejetant ainsi les critiques concernant sa procédure d'adoption.

- *Censurer des dispositions spécifiques* : Le Conseil constitutionnel peut décider de censurer certaines dispositions d'une loi de finances tout en maintenant les autres en vigueur. Cela signifie que le Conseil constitutionnel peut invalider uniquement les parties de la loi qui sont contraires à la Constitution, tout en laissant les autres parties valides et applicables. Par exemple, la loi de finances initiale pour 2023 a été validée par le Conseil constitutionnel après la censure de sept cavaliers budgétaires. En finances publiques françaises, un cavalier budgétaire est une disposition législative qui n'a pas sa place dans le cadre des lois de financement, telles que la loi de finances (LF) et la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS).
- *Censurer le texte entièrement* : Le Conseil constitutionnel peut également décider de censurer un texte complet. Un exemple notable sous la V^e République s'est produit le 24 décembre 1979, sous le gouvernement de Raymond Barre. Le Conseil constitutionnel a entièrement censuré le projet de loi de finances (PLF) pour 1980 pour un motif de procédure : le gouvernement n'avait pas respecté le vote en deux parties, qui consiste à évaluer d'abord les recettes avant les dépenses.

La conformité des impôts et taxes : Le Conseil constitutionnel peut être saisi pour vérifier si les impôts et taxes sont bien conformes aux principes constitutionnels. Il examine notamment si ces impôts respectent les principes d'égalité devant la loi, de proportionnalité, de non-rétroactivité, ainsi que d'autres garanties constitutionnelles.

Il convient de noter pour finir que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en matière de finances publiques est évolutive et dépend avant tout des cas qui lui sont soumis ²⁵. Les décisions du Conseil constitutionnel jouent un rôle important dans l'interprétation et l'application du droit budgétaire en France, et contribuent à garantir la conformité des lois et des mesures financières aux principes constitutionnels.

25. <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/fonctionnement-assemblee-nationale/travail-legislatif/l-examen-parlementaire-des-lois-de-finances>

CHAPITRE 3 DROIT BUDGÉTAIRE ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES

Chaque année, les lois de finances de l'État doivent se conformer aux règles du droit budgétaire, ce qui passe notamment par le respect d'un certain formalisme (Section 1) ; ces lois de finances sont par ailleurs soumises au respect de principes budgétaires issus de la période dite « classique », mais également de principes plus « modernes » (Section 2).

SECTION 1 La loi de finance : cadre d'application des principes du droit budgétaire

1. Les composantes de la notion de la loi de finances

L'activité financière de l'État est retranscrite dans le budget de l'État adopté par le Parlement. Le budget est ainsi l'élément principal d'un texte législatif particulier : la loi de finances ²⁶.

Toutefois, depuis l'ordonnance du 2 janvier 1959, il existe une distinction entre la notion de loi de finance et celle de budget. Ces deux notions ainsi que leur distinction ont été reprises dans la loi organique relative aux lois de finances du 1^{er} août 2001 (LOLF). Selon l'article 1^{er} de la LOLF : « Les lois de finances déterminent pour un exercice la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État ». Toujours selon la LOLF, dans son article 6 : « Les ressources et les charges budgétaires de l'État sont retracées dans le budget (...)».

Le budget décrit pour une année l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'État ».

Les lois de finances contiennent des dispositions qui sont présentées, comme pour toute loi, sous la forme d'articles : il s'agit par exemple de dispositions fiscales, ou encore de dispositions qui peuvent concerner les finances des collectivités territoriales. Le budget est quant à lui un document comptable, chiffré, des dispositions prisent dans le cadre de la loi de finance. Les deux notions recouvrent donc des réalités différentes, mais pour un objectif identique²⁷.

1A. La notion de budget

Le budget est d'abord considéré comme un « outil de gestion », utilisé pour la planification active des fonds publics, en prévoyant les dépenses et les recettes. Mais, le budget a également une dimension politique.

Le budget est en effet un « acte démocratique », élaboré et adopté uniquement par les décideurs et les élus politiques, préparé par le gouvernement et voté par le parlement. De plus, le budget reflète financièrement certains choix de société. Le budget de l'État, adopté par le parlement, constitue ainsi un acte de nature législative, d'où l'appellation de « loi de finances ». Ainsi, la liberté des gestionnaires et des décideurs politiques est encadrée par le droit, ce qui fait du budget un acte à la fois « juridique, politique, économique et de gestion ».

Le budget est également considéré comme un « acte de prévision et d'autorisation ». En effet, il s'agit d'un outil anticipant les dépenses et les recettes pour l'année civile à venir. Ce document doit être approuvé par le Parlement, qui autorise par ce vote la réalisation des opérations que le texte prévoit : l'exécution des dépenses et la perception des recettes par l'exécutif. Le budget symbolise donc la répartition de compétences entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, en matière budgétaire. L'autorisation du Parlement doit être préalable et doit normalement précéder les opérations d'exécution. Si le budget n'est pas voté à temps, l'exécutif ne peut pas engager les dépenses ni percevoir les recettes.

26. <https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/fonctionnement-assemblee-nationale/travail-legislatif/l-examen-parlementaire-des-lois-de-finances>

27. <http://www.cours-univ.fr/cours/licence/droit/licence-2-droit-finances-publiques-6.html>

1B. La notion de loi de finances

Les lois de finances, diverses, établissent le « cadre financier » de l'État pour une année donnée. Elles se déclinent en différentes catégories, chacune représentant une utilité et un enjeu très précis. Voyons de manière plus précise les particularités de chacune de ces catégories.

1B1. La loi de finances initiale (LFI)

La loi de finances initiale (LFI), votée avant le début d'un exercice budgétaire (avant le 1^{er} janvier de l'année civile), est la principale loi budgétaire adoptée chaque année en France. La loi de finances initiale prévoit et autorise, pour chaque année civile (principe de l'annualité budgétaire), l'ensemble des ressources et des charges de l'État. Les principales caractéristiques à retenir de la loi de finances initiale sont les suivantes ²⁸ :

Élaboration et adoption : la loi de finances initiale est préparée par le gouvernement et soumise au Parlement pour adoption. Le projet de loi de finances initiale est présenté au Parlement en septembre, comprenant les prévisions de recettes et de dépenses de l'État pour l'année suivante. Le Parlement examine et vote le projet de loi, qui doit être adopté avant la fin de l'année précédant son entrée en vigueur.

Contenu : la loi de finances initiale détaille les ressources et les charges de l'État pour l'année à venir. Elle comprend les prévisions de recettes provenant des impôts, des taxes, des cotisations sociales, des emprunts, ainsi que d'autres sources de financement. Elle détermine également les dépenses de l'État, telles que les budgets des ministères, les allocations, les subventions et les investissements.

Objectifs et priorités : la loi de finances initiale fixe les objectifs et les priorités de la politique budgétaire de l'État pour l'année à venir. Elle peut mettre l'accent sur certains secteurs, tels que l'éducation, la santé, la sécurité ou l'investissement public, en fonction des orientations du gouvernement et des besoins identifiés.

Contrôle et suivi : une fois la loi de finances initiale adoptée, l'exécution budgétaire est suivie tout au long de l'année par les organes de contrôle compétents, tels que la Cour des comptes. Des ajustements peuvent être apportés en cours d'année par le biais de lois de finances rectificatives (voir développements concernant cette loi *infra*) pour tenir compte des évolutions économiques et des besoins financiers.

La loi de finances initiale, outil clé de gestion des finances publiques en France, permet ainsi de définir le cadre budgétaire de l'État, d'orienter les politiques publiques et de garantir la transparence et le contrôle dans l'utilisation des ressources publiques²⁹.

2B1. La loi de finances rectificative (LFR)

Une loi de finances rectificative, également appelée "collectif budgétaire", est une loi adoptée en cours d'année pour modifier les prévisions initiales de la loi de finances. Elle permet d'ajuster le budget de l'État en fonction des évolutions économiques et des nouvelles priorités politiques ou sociales. Les principales raisons d'adopter une loi de finances rectificative peuvent inclure :

Révision des prévisions économiques : si les prévisions économiques initiales se révèlent incorrectes (par exemple, si la croissance économique est plus faible ou plus forte que prévu), une loi de finances rectificative peut ajuster les recettes et les dépenses en conséquence.

Modification des recettes et des dépenses : en cas de nouveaux besoins de dépenses imprévus ou de nouvelles sources de recettes, une loi de finances rectificative peut être nécessaire pour refléter ces changements.

Mesures d'urgence : en cas de crises économiques, sociales, ou sanitaires, le gouvernement peut utiliser une loi de finances rectificative pour allouer rapidement des fonds supplémentaires.

Respect des engagements internationaux : si l'État doit respecter des engagements financiers pris auprès d'organisations internationales ou de partenaires étrangers, une loi de finances rectificative peut être utilisée pour ajuster le budget.

Correction d'erreurs : si des erreurs ou des omissions sont identifiées dans la loi de finances initiale, une loi de finances rectificative peut les corriger.

28. <https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/les-lois-de-finances.html>

29. <https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/commissions/commission-des-finances/finances/les-lois-de-finances.html#:~:text=Les>

En résumé, une loi de finances rectificative permet au gouvernement de réajuster le budget en cours d'année pour mieux répondre aux besoins et aux réalités économiques, financières et sociales.

À titre d'exemple, l'année 2022 a compté deux lois de finances rectificatives : **la Loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022** (cette première LFR ouvre 44 milliards d'euros de crédits, pour financer notamment les mesures portées par le projet de loi d'urgence pour le pouvoir d'achat (afin de répondre à la forte inflation liée, notamment, à la guerre en Ukraine) et la renationalisation à 100 % d'EDF ; d'autres mesures anti-inflation et ciblées sur les travailleurs sont portées par ce texte rectificatif : remise sur le carburant, bouclier tarifaire sur l'énergie, revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, renationalisation d'EDF, suppression de la redevance audiovisuelle...) ; et **la Loi n° 2022-1499 du 1^{er} décembre 2022 de finances rectificative pour 2022** (La LFR table sur une prévision de croissance de 2,7 % du produit intérieur brut (PIB) et sur une inflation de 5,3% en 2022. Elle ouvre des crédits et en annule d'autres, afin de financer des dépenses urgentes en particulier face à la hausse des prix de l'énergie).

3B1. La loi de règlement

La loi de règlement de l'État est un texte législatif qui approuve les comptes de l'exercice budgétaire écoulé. Elle a pour objectif de constater les résultats définitifs des finances publiques pour une année donnée et de vérifier la conformité des opérations budgétaires avec les autorisations initiales accordées par le Parlement. Elle est renommée « loi relative aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année » à compter de l'exercice 2023. La loi de règlement de l'année N est votée au cours de l'année N+1, avant l'examen du projet de loi de finances pour l'année N+2, ce qui permet ainsi de suivre l'évolution du budget selon le principe du « chaînage vertueux ».

En effet, l'article 46 de la LOLF prévoit que le projet de loi de règlement doit être déposé avant le 1^{er} juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte ; quant à l'article 41 de la loi organique, il impose que le projet de loi de finances initiale de l'année N + 1 ne puisse être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement de l'année N – 1 permettant aux parlementaires de voter le nouveau budget en ayant connaissance des résultats de la dernière exécution budgétaire.

Voici les éléments clés concernant la loi de règlement de l'État :

Clôture des comptes : la loi de règlement établit le bilan financier de l'État pour l'année écoulée, incluant les recettes perçues et les dépenses effectuées, et compare ces résultats aux prévisions initiales de la loi de finances.

Transparence et contrôle : elle offre une transparence sur la gestion des finances publiques et permet au Parlement de contrôler l'exécution du budget par le gouvernement, assurant que les fonds publics ont été utilisés conformément aux autorisations votées.

Analyse des écarts : la loi de règlement détaille et explique les écarts entre les prévisions budgétaires et les réalisations effectives, permettant ainsi d'identifier les raisons des déviations et d'ajuster les politiques financières pour les années suivantes.

Évaluation de la performance : elle permet également d'évaluer la performance de la gestion publique, en analysant l'efficacité et l'efficience des dépenses effectuées et des politiques mises en œuvre.

En résumé, la loi de règlement de l'État est un outil essentiel de contrôle parlementaire et de transparence financière, validant les comptes de l'État pour une année donnée et permettant une évaluation critique de la gestion des finances publiques.

4B1. Les lois de finances spéciales, lois de finances adoptées en cas d'urgence (les lois de l'article 45 de la LOLF)

La loi de finances spéciale est une mesure exceptionnelle utilisée lorsque la loi de finances de l'année n'a pas été adoptée dans les délais constitutionnels.

En effet, les articles 47 de la Constitution et 45 de la LOLF précisent les conséquences d'un dépassement du délai global de 70 jours :

- si le dépassement est imputable au parlement, le gouvernement peut recourir à une ordonnance pour en mettre les dispositions en vigueur ;

- si le dépassement est imputable au gouvernement en cas de non-respect du délai constitutionnel de dépôt du projet de loi empêchant son adoption dans le délai de 70 jours, celui-ci peut demander au parlement le vote d'une loi spéciale l'autorisant à percevoir les impôts existants jusqu'à l'adoption de la loi de finances. Les crédits sont temporairement répartis conformément aux services votés, c'est-à-dire « le minimum de crédits que le gouvernement juge indispensable pour permettre le fonctionnement de l'État dans les conditions de l'année précédente et permettant ainsi d'assurer la continuité de la vie nationale »³⁰.

La loi de finances spéciale se caractérise alors par différents aspects pouvant être résumé ainsi :

Cadre exceptionnel : la loi de finances spéciale est mise en œuvre dans des situations où le Parlement n'a pas réussi à voter la loi de finances initiale avant le début de l'exercice budgétaire, ce qui pourrait paralyser le fonctionnement des services publics en l'absence de crédits disponibles.

Contenu : cette loi spéciale fixe les crédits nécessaires pour faire face aux besoins des services publics et assurer la continuité de l'État. Elle peut également prévoir des dispositions pour maintenir les recettes de l'État.

Durée limitée : la loi de finances spéciale n'est applicable que pour une période temporaire, jusqu'à ce que la loi de finances de l'année soit adoptée. Elle permet ainsi de gagner du temps et de garantir le financement des services publics pendant cette période transitoire.

Adoption : la loi de finances spéciale est adoptée par le Parlement, mais elle peut être mise en œuvre de manière accélérée par décret en Conseil des ministres si les circonstances l'exigent.

Encadrement strict : la LOLF encadre strictement le recours à cette mesure pour éviter les abus et garantir qu'elle reste une solution de dernier recours.

Les lois de finances spéciales prévues par l'article 45 de la LOLF sont donc des instruments législatifs conçus pour permettre une réponse budgétaire rapide et appropriée en cas de situations d'urgence ou de circonstances exceptionnelles, tout en maintenant le contrôle parlementaire et la transparence dans la gestion des finances publiques.

5B1. La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS)

Le système de sécurité sociale, consacré par la Constitution, fait partie intégrante de notre paysage institutionnel français, avec un budget largement supérieur à celui de l'État. À noter que le Parlement a progressivement acquis un pouvoir de contrôle sur les recettes et les dépenses sociales à compter des années 1980.

Traditionnellement, la Sécurité sociale française était principalement financée par les cotisations sociales, versées par les employeurs et les salariés. Mais, depuis les années 1990, il y a eu une tendance à diversifier les sources de financement, notamment par l'introduction et l'augmentation de diverses taxes et impôts. Cette « fiscalisation » croissante des ressources de la sécurité sociale a conduit à une forme de « publicisation »³¹ des finances sociales. Pour illustrer ce mouvement, citons par exemple contribution sociale généralisée (CSG) introduite en 1991. La CSG est un impôt prélevé sur la plupart des revenus, y compris les salaires, les pensions de retraite, les revenus du capital et les allocations chômage et représente une part significative du financement de la Sécurité sociale. La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) a quant à elle été créée en 1996 et vise à rembourser la dette accumulée par la Sécurité sociale. Elle est également prélevée sur une large base de revenus. Il faut citer par ailleurs les taxes spécifiques sur les produits de santé, comme les médicaments, qui contribuent aussi au financement de la Sécurité sociale. Enfin, d'autres prélèvements fiscaux, tels que les taxes sur le tabac et l'alcool, les contributions des entreprises et les taxes environnementales, participent également au financement de la Sécurité sociale.

Cette évolution (fiscalisation croissante des ressources de la Sécurité sociale) a alors justifié la révision constitutionnelle de 1996, consacrant les lois de financement de la sécurité sociale. **La loi constitutionnelle du 22 février 1996** a complété l'article 34 de la Constitution en prévoyant que « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ».

Depuis l'adoption de la loi organique du 2 août 2005 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, la procédure d'adoption des projets de loi de financement de la sécurité sociale suit largement le modèle de l'examen des projets de loi de finances instauré par la loi organique du 1^{er} août 2001.

30. <https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/les-lois-de-finances.html>

31. <https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/les-lois-de-financement-de-la-securite-sociale.html#:~:text=Si>

Les délais à respecter sont stricts : le projet de l'année doit être déposé à l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre. L'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans un délai de 20 jours après le dépôt du projet, tandis que le Sénat dispose de 15 jours après sa saisine. Si l'Assemblée nationale ne vote pas sur l'ensemble du projet dans ce délai, le texte est transmis au Sénat, qui doit se prononcer dans les 15 jours. Si le Sénat n'a pas émis de vote dans ce délai, le Gouvernement renvoie le texte modifié à l'Assemblée nationale pour une nouvelle délibération. Le projet de loi est souvent soumis à des débats intenses et à des amendements par les parlementaires.

En cas de non-respect des délais parlementaires, les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance après un délai de 50 jours.

2. Le formalisme de la loi de finances : une structure bipartite

La loi de finances de l'année, élaborée par le gouvernement, est rigoureusement définie dans ses modalités de présentation et de contenu par la LOLF³². Conformément à l'article 34 de la LOLF, cette loi est structurée en deux parties distinctes distinguant ainsi les recettes et les dépenses. Cette approche « bipartite » offre une meilleure clarté et une organisation structurée de la loi de finances, facilitant ainsi l'examen et le contrôle du budget de l'État que ce soit par les acteurs politiques, les citoyens (qui peuvent suivre les choix budgétaires de l'État) mais aussi les organismes de contrôle.

2A. La première partie de la loi de finances : la prévision des recettes

Cette partie de la loi de finances est consacrée à la prévision de l'ensemble des ressources financières de l'État attendues pour l'année à venir, basées sur les projections économiques (croissance du PIB, inflation, etc.). Elle inclut les prévisions de recettes fiscales, c'est-à-dire les impôts, les taxes et autres sources de revenus perçus par l'État. La première partie de la loi de finances précise également les prévisions de recettes non fiscales, telles que les revenus provenant des services publics, des entreprises publiques, ou encore des cessions de patrimoine, les revenus du domaine de l'État, les recettes provenant des emprunts contractés par l'État pour financer le déficit budgétaire.

La première partie de la loi de finances assure ainsi la transparence des recettes publiques et permet au Parlement de contrôler les prévisions et les mesures fiscales proposées par le gouvernement. Elle garantit également que les recettes de l'État sont collectées de manière légale et conforme aux politiques économiques et sociales définies. Elle permet, enfin, d'assurer l'équilibre budgétaire et de définir les orientations fiscales et économiques pour l'année à venir.

2B. La seconde partie de la loi de finances : la prévision des dépenses

Cette partie de la loi de finances détaille l'ensemble des dépenses publiques que l'État prévoit de réaliser au cours de l'année budgétaire concernée. Elle englobe les crédits alloués aux différents ministères et administrations pour financer leurs missions et programmes spécifiques. La seconde partie spécifie également les autorisations de dépenses par programme ou par mission, permettant ainsi de suivre et de contrôler l'utilisation des fonds publics.

Il faut en effet rappeler que les crédits du budget général de l'État étaient présentés avant la LOLF par ministère et par nature de dépenses (par titres - fonctionnement, investissements, interventions... - puis par chapitres) ; ceux-ci sont présentés depuis la LOLF selon une nomenclature par fonction, à trois niveaux :

- la mission, ministérielle ou interministérielle ;
- les programmes ;
- les actions.

La **mission**, ne pouvant être créée qu'à l'initiative du Gouvernement, qui regroupe les crédits alloués à des politiques publiques cohérentes (ex : mission "Défense", mission "Éducation nationale") ; la mission comprend un ensemble de programmes, concourant à une politique publique définie relevant d'un ou plusieurs ministères.

32. <https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/les-lois-de-financement-de-la-securite-sociale>

Un **programme** regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation (ex : programme "Enseignement scolaire" au sein de la mission "Éducation nationale").

Les **actions** constituent le troisième niveau de présentation des dépenses, dont la LOLF ne donne aucune définition précise. Elles n'ont qu'un caractère informatif et visent à mieux identifier les composantes des politiques publiques et à en retracer les coûts.

Le budget général de l'État pour l'année 2023 se compose de 34 missions regroupant 138 programmes, auxquels s'ajoutent 2 budgets annexes et 29 comptes spéciaux (comptes d'affectation spéciale, comptes de concours financiers, comptes de commerce et comptes d'opérations monétaires).

Cette nouvelle structuration budgétaire a étendu le droit d'amendement des parlementaires. Selon l'article 47 de la LOLF, ils peuvent désormais modifier le montant et la répartition des crédits entre programmes au sein d'une même mission, à condition de ne pas dépasser le plafond des crédits fixé pour cette mission.

En résumé, la seconde partie de la loi de finances détaille les prévisions de dépenses de l'État, ce qui permet non seulement d'assurer une gestion rigoureuse des finances publiques, mais également de fixer des objectifs de performance et de suivre l'exécution des politiques publiques à l'aide d'indicateurs précis. Cette partie joue un rôle crucial dans la transparence et le contrôle des dépenses publiques.

SECTION 2 Les principes budgétaires

Le budget de l'État obéit à des règles particulières constituées sous forme de principes budgétaires³³.

Les principes budgétaires dits « classiques » sont nés sous la période classique des finances publiques, période allant de la Restauration à l'entre-deux-guerres (185-1930) ; ils sont également appelés principes « traditionnels ». Il s'agit de l'unité, l'annualité, l'universalité et la spécialité ; ces principes avaient exclusivement pour but de permettre au Parlement de contrôler les dépenses et les recettes publiques. Apparus en matière de budget de l'État, ces principes ont, ensuite, été étendus aux finances locales, en partie aux finances sociales, et même au budget européen.

Jusqu'à présent les principes budgétaires étaient d'ordre exclusivement juridique, il ne s'agissait que de contrôler l'emploi des deniers publics. Toutefois, des impératifs prégnants dans les sociétés contemporaines ont favorisé l'émergence de nouveaux principes. C'est ainsi que l'objectif de transparence a conduit le Conseil constitutionnel à consacrer le principe de sincérité budgétaire, principe dit « moderne » puisque né pendant la période moderne des finances publiques (c'est-à-dire après l'entre-deux-guerres). Ce principe moderne de sincérité signifie que les prévisions de recettes et de dépenses doivent être fidèles à situation financière de l'État. La Cour des comptes doit alors vérifier, depuis 2006, le respect de ce principe à travers sa mission de certification des comptes publics.

Pour chacun de ces principes, le but sera d'en préciser la portée et les modalités d'application, mais aussi les dérogations qui peuvent leur être apportées et qui en ternissent donc la rigueur.

1. Le principe d'annualité budgétaire

Le principe d'annualité impose que le budget de l'État soit voté chaque année, donc annuellement. L'année budgétaire coïncide en France avec l'année civile et s'étend donc du 1^{er} au 31 décembre. Toutefois, ce principe connaît des ajustements nécessaires pour une gestion plus souple et plus moderne des deniers publics.

1A. Définition et portée du principe

Pour s'assurer un contrôle régulier du budget de l'État par le Parlement, un principe d'annualité a été instauré sous la Révolution française : le principe d'annualité est ainsi issu du « principe du consentement annuel à l'impôt ».

Le principe d'annualité budgétaire énonce que le budget de l'État doit être élaboré, exécuté et clôturé pour une période déterminée d'un an, correspondant en France à l'année civile (ce qui n'est pas le cas dans tous les pays : par exemple, l'année budgétaire débute au 1^{er} octobre aux États-Unis, au 1^{er} avril au Japon et au Royaume-Uni). Cela signifie que les recettes et les dépenses prévues pour une année fiscale spécifique doivent être

33. <https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/les-lois-de-financement-de-la-securite-sociale>

comptabilisées et exécutées durant cette période précise. En conséquence, à la fin de chaque année budgétaire, le budget exécuté doit être évalué et un nouveau budget doit être adopté pour l'année suivante. Ce principe assure une gestion rigoureuse et prévisible des finances publiques en permettant aux autorités de planifier et de contrôler efficacement l'utilisation des ressources financières de l'État sur une base annuelle.

Il favorise également la transparence et la responsabilité en matière de gestion des fonds publics.

Ainsi, le principe d'annualité budgétaire garantit que le budget de l'État est conçu pour une année spécifique, avec des recettes et des dépenses planifiées et exécutées dans cette période définie, afin de répondre aux besoins financiers de manière ordonnée et conforme aux règles établies par la législation financière nationale.

1B. Les dérogations au principe

Les aménagements apportés au principe d'annualité sont justifiés par le besoin de permettre à l'État d'avoir une vision à moyen et long terme des finances publiques. En effet, l'application stricte du principe d'annualité conduit à une orientation principalement à court terme des politiques budgétaires et ne permet pas de « penser » de manière pluriannuelle. Pourtant, seuls des engagements qui s'étendent sur plusieurs années permettent de planifier et de réaliser des projets de grande ampleur cohérents. C'est le type d'investissements que l'État entreprend depuis la Seconde Guerre mondiale, il est alors nécessaire de pouvoir planifier ces dépenses sur une période pluriannuelle. La responsabilité de programmation confiée à l'État, en particulier pour réguler l'activité économique, a conduit le Parlement à mettre en place des mécanismes permettant d'étaler les dépenses sur plusieurs exercices budgétaires.

Les « **autorisations d'engagement** » (AE) autorisent la planification des dépenses sur plusieurs années sans nécessiter un paiement complet au cours de l'année budgétaire. L'autorisation d'engagement représente le montant maximal des dépenses que l'État est autorisé à engager pour des contrats, des conventions ou des décisions, durant une année budgétaire.

Ce concept, initialement établi sous l'ordonnance de 1959 sous le nom d'« autorisations de programme », limitait son application aux dépenses d'investissement et n'imposait aucune contrainte temporelle. Avec l'introduction de la LOLF, ce système a été rationalisé. Les autorisations d'engagement actuelles englobent à la fois les dépenses de fonctionnement (à l'exception des dépenses de personnel) et les dépenses d'investissement. Les autorisations d'engagement permettent donc d'engager des dépenses sur plusieurs exercices, tandis que les « **crédits de paiement** » (CP) sont alloués annuellement. Les CP correspondent donc à la dépense réelle effectuée au cours d'une année budgétaire. Il représente les paiements effectués sur les engagements pris précédemment avec des AE.

Si les AE permettent de prévoir et de planifier les engagements de l'État sur le moyen et long terme, au-delà de l'année budgétaire, le principe d'annualité reste fondamental : les autorisations d'engagement doivent être concrétisées par des crédits de paiement votés chaque année par le Parlement. Si une autorisation d'engagement n'est pas mise en œuvre avant la fin de l'année pour laquelle elle a été accordée (par exemple, en raison d'un contrat non signé à temps), elle perd sa validité. Les crédits inutilisés ne peuvent généralement pas être reportés sans une nouvelle autorisation par la loi de finances suivante.

2. Le principe d'unité budgétaire

Aujourd'hui, en raison de la multiplication et de l'interconnexion croissante des diverses branches des finances publiques, le principe d'unité budgétaire suscite un intérêt renouvelé pour la rigueur et de la clarté qu'il apporte. Cependant, ce principe est affaibli par de nombreuses exceptions qui en limitent la portée.

2A. Définition du principe

Le principe d'unité budgétaire énonce que toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État doivent être regroupées et présentées dans « un seul et unique document financier », le budget de l'État. En d'autres termes, le budget de l'État doit rassembler l'ensemble des flux financiers, qu'ils soient issus des recettes fiscales, des emprunts ou d'autres sources de financement, ainsi que toutes les dépenses engagées pour répondre aux besoins publics, qu'il s'agisse de dépenses courantes ou d'investissements. Ce principe vise à assurer une vision complète des finances publiques, permettant ainsi une meilleure transparence et une gestion efficace des ressources de l'État.

Le respect du principe d'unité budgétaire permet non seulement de faciliter le contrôle et la supervision des finances publiques par les autorités compétentes, telles que le Parlement ou les organes de contrôle, mais aussi de garantir une gestion rigoureuse et cohérente des fonds publics.

2B. Les dérogations au principe

En pratique, l'unité budgétaire connaît un certain nombre d'aménagements qui en ternissent la rigueur.

2B1. Les budgets annexes

Les budgets annexes sont des documents budgétaires distincts qui complètent le budget général de l'État. Ces instruments budgétaires sont utilisés par l'État pour gérer des activités ou des services spécifiques qui nécessitent une comptabilité distincte de celle du budget général. Chaque budget annexe est consacré à une activité particulière ou à un secteur spécifique de l'administration publique. Ils permettent de mieux cerner les recettes et les dépenses associées à ces activités spécifiques, offrant ainsi une plus grande transparence et une gestion financière plus précise. Voici quelques exemples de budgets annexes de l'État :

Budget Annexe des Publications Officielles et de l'Information Administrative : ce budget annexe concerne les activités de la Direction de l'information légale et administrative (DILA), responsable de la diffusion des textes législatifs et réglementaires ainsi que de l'information administrative au public (exemples de services : journal officiel, bulletins officiels des ministères, sites internet d'information administrative comme « service-public.fr »).

Budget Annexe Contrôle et Exploitation Aériens (BACEA) : ce budget concerne les activités liées à la sécurité aérienne et à la gestion du trafic aérien, principalement gérées par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) (exemples de Services : gestion des aéroports, contrôle de la navigation aérienne, sécurité aérienne).

Budget Annexe des Opérations Monétaires : ce budget annexe concerne les opérations relatives à la gestion de la trésorerie de l'État et des mouvements de fonds publics (exemples de Services : emprunts de l'État, gestion des dépôts publics, opérations de change).

Budget Annexe des Monnaies et Médailles : ce budget concerne les activités de la Monnaie de Paris, l'institution chargée de la fabrication des pièces de monnaie et des médailles (exemples de Services : fabrication de l'euro, production de médailles commémoratives et de décoration, vente de produits numismatiques).

Les budgets annexes permettent donc une gestion financière spécialisée et détaillée pour des activités ou des services spécifiques, tout en contribuant à une meilleure transparence et à une optimisation de la gestion des fonds publics.

2B2. Les comptes spéciaux

Les comptes spéciaux désignent des instruments budgétaires utilisés pour gérer des ressources financières affectées à des fins particulières ou pour des activités spécifiques qui ne sont pas intégrées dans le budget général de l'État.

Les fonds collectés sur les comptes spéciaux sont dédiés à des usages précis, tels que des taxes spécifiques, des recettes d'activités particulières ou des contributions spéciales. Par exemple, un compte spécial peut être créé pour gérer les recettes provenant de la vente de biens immobiliers de l'État. Les activités financées par les comptes spéciaux sont généralement distinctes de celles couvertes par le budget général de l'État. Cela peut inclure des opérations de prêts ou de subventions spécifiques, des dépenses pour des projets spéciaux ou des programmes qui nécessitent une gestion financière distincte et transparente.

Bien que gérés de manière distincte, les comptes spéciaux sont soumis aux mêmes principes de transparence et de contrôle que le budget général de l'État. Leur gestion et leur utilisation sont réglementées pour garantir la bonne utilisation des fonds publics et le respect des objectifs fixés.

La LOLF reconnaît quatre types de comptes spéciaux : les comptes d'affectation spéciale qui retracent des opérations budgétaires financées au moyen de recettes particulières en relation directe avec les dépenses concernées (par ex. : le compte « participations financières de l'État » ou celui qui gère les pensions retraite des fonctionnaires de l'État) ; les comptes de concours financiers permettant de retracer les prêts et avances consentis par l'État (par ex. : le compte d'avances aux collectivités territoriales) ; les comptes de commerce qui concernent des opérations industrielles ou commerciales effectuées à titre accessoire par les services de l'État. (par ex. : le compte relatif à la gestion de la dette et de la trésorerie de l'État). Pour finir, existent les comptes d'opérations monétaires (par ex. : celui retraçant les opérations avec le FMI).

2B3. Les budgets autonomes

Les interventions de l'État s'étant diversifiées, se sont développées « des budgets de personnes publiques distinctes de l'État, dotées de la personnalité morale et assurant une mission de service public ». Ce sont donc des organismes dont les comptes ne sont pas intégrés dans la loi de finances car ils disposent de leurs budgets propres : collectivités territoriales, Universités, organismes de la Sécurité sociale. Les budgets autonomes ont donc une gestion financière et administrative qui leur est propre. Cette autonomie permet une plus grande flexibilité dans la gestion des fonds et des opérations liées aux activités spécifiques pour lesquelles ils sont créés. Toutefois, ne faisant pas partie de la loi de finances, le Parlement ne peut avoir une vision globale de la situation des finances publiques de l'État.

3. Le principe d'universalité budgétaire

Ce principe énonce que le budget de l'État doit comprendre l'ensemble des recettes qui serviront à financer l'ensemble des dépenses. Ce principe d'universalité renvoie lui-même à deux règles : celle de la non-compensation (ou règle du produit brut), et celle de non-affectation.

3A. La règle de non-compensation ou règle du produit brut

La règle de non-compensation stipule que le budget doit être présenté de manière brute, et non nette. Cela signifie que toutes les dépenses et toutes les recettes doivent être inscrites distinctement dans le budget. Il est interdit de présenter un solde global résultant de la différence entre les recettes et les dépenses. Cette règle vise à assurer que le Parlement dispose d'une connaissance détaillée de toutes les opérations budgétaires, ce qui serait compromis si seulement un solde global était présenté.

Toutefois, cette règle comporte deux exceptions importantes. La première concerne les prélèvements sur recettes, qui sont des montants déduits du total brut des recettes et affectés à des dépenses spécifiques. Ces prélèvements sont en quelque sorte des recettes négatives. La LOLF autorise cette pratique uniquement pour les prélèvements au profit des collectivités territoriales et du budget de l'Union européenne. La seconde exception concerne les infractions occultes, où un administrateur déduit du montant de ses achats la vente de vieux matériaux à son fournisseur. Cette pratique place l'administrateur dans une situation irrégulière, qualifiée de comptable de fait.

3B. La règle de non-affectation

Cette règle impose que chaque recette perçue par l'État ne puisse être directement affectée au financement d'une dépense spécifique. En d'autres termes, toutes les recettes couvrent l'ensemble des dépenses de manière uniforme, sans qu'il soit possible d'établir un lien direct entre certaines recettes et certaines dépenses particulières. Cette règle garantit une exécution équitable des dépenses : le gouvernement ne peut pas privilégier certaines dépenses en leur allouant des sources de recettes assurées, tandis que d'autres dépenses dépendraient de ressources incertaines.

Cependant, des exceptions à ce principe existent, permettant des affectations spécifiques de recettes. La principale exception concerne la procédure des fonds de concours. Ces fonds permettent de diriger directement les contributions d'une collectivité publique, d'une entreprise ou d'une personne privée vers un projet d'intérêt général géré par une administration particulière. Dans ce cas, la personne versant les fonds exige généralement que ceux-ci soient utilisés exclusivement pour financer une dépense précise. Les fonds de concours les plus courants sont ceux financés par les collectivités locales, affectés à des investissements d'intérêt local réalisés par l'État.

4. Le principe de spécialité budgétaire

Le principe de spécialité budgétaire prévoit que les crédits inscrits dans la loi de finances doivent être affectés à des fins spécifiques pour lesquelles ils ont été autorisés par le Parlement. En d'autres termes, chaque crédit budgétaire alloué doit être utilisé uniquement pour les objectifs et les programmes prévus et approuvés par la loi de finances.

Ce principe vise à assurer une gestion rigoureuse et transparente des finances publiques en limitant l'utilisation des fonds aux seules fins pour lesquelles ils ont été destinés. Cela permet de prévenir les détournements de fonds et de garantir que les ressources publiques sont utilisées de manière efficace et conforme aux priorités définies par la loi. Chaque crédit inscrit dans la loi de finances est destiné à un programme ou à une mission spécifique du budget de l'État. Par exemple, un crédit alloué pour l'éducation ne peut être utilisé pour financer des dépenses relevant de la santé.

Il est ainsi interdit de redéployer des crédits d'une mission à une autre sans autorisation législative préalable. Cela garantit que les décisions budgétaires prises par le Parlement sont respectées.

Le principe de spécialité budgétaire permet un meilleur contrôle et une meilleure évaluation des dépenses publiques. Il facilite également la reddition des comptes en rendant possible l'identification précise de l'utilisation des fonds publics.

Bien que le principe soit strict, des exceptions peuvent être prévues dans des cas particuliers où des ajustements sont nécessaires pour répondre à des situations imprévues ou d'urgence. Cependant, de telles dérogations doivent être clairement justifiées et autorisées par la loi : on peut citer les dérogations relatives aux fonds spéciaux dont le but est de financer exclusivement les services secrets français. La seconde dérogation, la dotation pour dépenses accidentelles ou imprévisibles, doit permettre de faire face notamment à des calamités.

5. Le principe de sincérité budgétaire

Le principe de sincérité exige que les prévisions de recettes et de dépenses présentées dans la loi de finances reflètent de manière honnête et fidèle la réalité économique et financière de l'État pour l'exercice concerné. Ainsi, les estimations des recettes et des dépenses doivent être établies de manière réaliste et basées sur des informations économiques et financières vérifiables. Cela comprend les impôts attendus, les revenus des différentes sources, ainsi que les dépenses prévues pour divers secteurs et programmes. Aucune recette ou dépense ne doit être dissimulée ou minimisée dans le but de présenter un tableau budgétaire plus favorable ou moins déficitaire qu'il ne l'est réellement. Toutes les informations financières doivent être transparentes et accessibles pour permettre une évaluation claire et impartiale du budget par les autorités de contrôle, les citoyens et les autres parties prenantes.

En France, le principe de sincérité du budget de l'État est établi par la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de 2001. La LOLF précise dans son article 5 que les lois de finances doivent être sincères. Toutefois, selon l'article 32 de la LOLF, la sincérité du budget doit s'entendre « compte tenu des informations disponibles lors de la préparation du projet de loi de finances ».

Il est important de préciser que le principe de sincérité consacré par la LOLF avait déjà été mentionné dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel dès 1982 : dans sa décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, relative à la loi de finances pour 1983, le Conseil constitutionnel a souligné l'importance de la sincérité des comptes publics. Il a censuré certaines dispositions du budget de l'État, invoquant un manque de sincérité dans les prévisions de recettes. Il s'agit donc d'un principe aux origines jurisprudentielles, qui sera ensuite « textualiser » à travers le LOLF de 2001, qui a formellement intégré le principe de sincérité dans le droit budgétaire français.

Finalement, le principe de sincérité budgétaire sera inséré dans la Constitution à l'article 47-2, par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 relative à la modernisation de la V^e République.

Ce principe s'appuie sur le besoin de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques. Il vise à assurer que les décisions budgétaires sont prises sur la base d'informations fiables et crédibles, permettant ainsi une gestion prudente et efficace des ressources publiques.

Le contrôle du principe de sincérité est opéré par le Conseil constitutionnel qui peut évaluer le respect de ce principe lorsqu'il examine le projet de loi de finances qui lui est soumis en fin d'année. S'agissant des critères d'appréciation, le Conseil examine la méthodologie utilisée par le Gouvernement pour établir les prévisions budgétaires, la cohérence des hypothèses économiques sous-jacentes et l'exactitude des chiffres présentés. Si le Conseil estime qu'une loi de finances ne respecte pas le principe de sincérité, il peut censurer certaines dispositions budgétaires jugées irréalistes ou trompeuses. À ce jour, précisons que le Conseil constitutionnel n'a jamais invalidé une loi uniquement pour non-respect du principe de sincérité mais son contrôle systématique garantit que les budgets de l'État sont fondés sur des prévisions réalistes et transparentes, renforçant ainsi la crédibilité de la gestion des finances publiques.

CHAPITRE 4 LE PROCESSUS BUDGÉTAIRE : DE L'ÉLABORATION AU VOTE DE LA LOI DE FINANCES

La Constitution de 1958 et la LOLF du 1^{er} août 2001 (articles 38 à 47) décrivent de façon détaillée la procédure d'examen des projets de loi de finances. Cette rationalisation de la procédure budgétaire est une réaction aux abus de la IV^e République. Elle a donné la maîtrise des débats budgétaires au gouvernement, ce qui marque sa prédominance (Section 1). Le caractère contraignant de la procédure ne limite cependant pas les garanties essentielles reconnues aux parlementaires (Section 2).

SECTION 1 Un partage des pouvoirs institutionnels déséquilibré dans l'élaboration de la loi de finances

L'élaboration de la loi de finances laisse apparaître un partage inégal des pouvoirs entre le gouvernement, prédominant, et le Parlement dont l'intervention est plus mesurée.

1. La prédominance du gouvernement

En France, la prédominance du gouvernement dans l'élaboration du projet de loi de finances (PLF) repose sur plusieurs facteurs institutionnels et procéduraux spécifiques à la gouvernance budgétaire dans le cadre de la V^e République.

Conformément à l'article 39 de la Constitution française, le gouvernement a l'initiative exclusive en matière de loi de finances. Cela signifie que c'est au gouvernement qu'il revient de préparer et de présenter au Parlement le projet de loi de finances pour l'année à venir. Ce monopole de l'initiative budgétaire assure au gouvernement une position centrale dans la formulation des politiques financières de l'État.

Le ministère des finances joue un rôle crucial dans l'élaboration technique du budget. Il est responsable de la collecte et de l'analyse des données économiques et financières nécessaires à l'élaboration des prévisions budgétaires. Cette expertise technique permet au gouvernement de proposer un budget qui soit réaliste et en phase avec les projections économiques du pays.

Sous la V^e République, le processus d'élaboration du budget est fortement centralisé autour du Premier ministre et du ministre des finances. Cela assure une cohérence et une coordination entre les différents aspects du budget, notamment les recettes et les dépenses publiques.

En vertu du principe de responsabilité politique, le gouvernement est tenu de justifier ses choix budgétaires devant le Parlement et devant l'opinion publique. Cette obligation renforce la prédominance du gouvernement dans la préparation du budget, car il est directement responsable de l'exécution des politiques publiques et de la gestion des finances de l'État.

2. Une intervention limitée du Parlement

Depuis 1996, le Parlement participe à la préparation du projet de loi de finances à travers un débat d'orientation des finances publiques, établi par la LOLF (article 48). Ce débat se tient chaque année au mois de juillet, après la discussion en première lecture du projet de loi de règlement de l'exercice précédent.

Il démarre avec la présentation d'un rapport par le Gouvernement sur l'évolution de l'économie nationale et sur les orientations des finances publiques. Ce rapport doit inclure la liste des missions, des programmes et des indicateurs de performances envisagés pour le projet de loi de finances de l'année suivante.

En préparation de ce débat, la commission des finances de l'Assemblée nationale auditionne le Premier président de la Cour des comptes, qui présente le rapport de celle-ci sur la situation et les perspectives des finances publiques. En outre, elle publie un rapport d'information préparatoire au débat d'orientation.

Par ailleurs, bien que le gouvernement ait l'initiative exclusive, le Parlement dispose d'un pouvoir non négligeable pour examiner et modifier le projet de loi de finances. Les députés et sénateurs peuvent proposer des amendements visant à ajuster les allocations budgétaires et à influencer les priorités gouvernementales. Cependant, le gouvernement conserve un rôle central dans la gestion du débat parlementaire et dans la négociation des compromis budgétaires.

SECTION 2 La spécificité de la procédure législative budgétaire

La procédure budgétaire prévue pour l'adoption des lois de finances est plus rigoureuse et bien plus contraignante que la procédure législative ordinaire dite « de droit commun » : l'examen du projet de loi de finances doit respecter des délais stricts et suivre des étapes régies par des règles spécifiques.

1. Les délais constitutionnels stricts encadrant la discussion du projet de loi

Le projet de loi de finances de l'année doit être obligatoirement déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale, qui bénéficie d'une priorité constitutionnelle sur le Sénat, avant le premier mardi d'octobre de l'année précédant celle de l'exécution du budget.

L'article 47 de la Constitution accorde au Parlement un délai de 70 jours pour se prononcer sur le projet de loi de finances. Les délais constitutionnels stricts encadrant la discussion du projet de loi de finances garantissent une adoption en temps opportun. Ces délais sont fixés pour chaque étape de la procédure, conformément à l'article 40 de la LOLF :

Dépôt du projet de loi : « le projet de loi de finances doit être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant le premier mardi d'octobre de chaque année ».

Première lecture à l'Assemblée nationale : « l'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans un délai de 40 jours après le dépôt du projet de loi de finances ».

Première lecture au Sénat : « le Sénat dispose de 20 jours pour examiner le projet de loi de finances après la première lecture à l'Assemblée nationale ».

Seconde lecture et lecture définitive : « Si le Sénat apporte des modifications, le projet de loi retourne à l'Assemblée nationale pour une seconde lecture. L'ensemble de la procédure parlementaire doit être achevé dans un délai maximum de 70 jours à compter du dépôt initial du projet ».

« Si le Parlement ne parvient pas à adopter le projet de loi de finances dans ces délais, le Gouvernement est habilité à mettre en œuvre les dispositions nécessaires par ordonnance », assurant ainsi la continuité financière de l'État.

En somme, les délais constitutionnels stricts encadrant la discussion du projet de loi de finances garantissent une gestion financière prudente, transparente et responsable, tout en renforçant les principes démocratiques et en assurant la stabilité économique à long terme. Cela évite les retards injustifiés et les manipulations politiques qui pourraient compromettre la crédibilité et la responsabilité de l'État.

2. Discussion de la première partie du projet de loi de finances

La discussion portant sur la première partie du projet de loi de finances se déroule à l'image de celle prévue pour un projet de loi non financier. Cependant, la particularité notable du projet de loi de finances réside dans l'existence d'un "article d'équilibre" et dans la disposition de l'article 42 de la LOLF, qui prévoit que le vote de la première partie est un préalable nécessaire à la mise en discussion de la seconde partie du projet de loi. Cet article évalue l'ensemble des ressources du budget de l'État et fixe les plafonds des charges, arrêtant ainsi l'équilibre financier. Comme nous l'avons déjà mentionné, la décision du Conseil constitutionnel, en date du 24 décembre 1979, a censuré la loi de finances pour 1980, pour non-respect de cette obligation.

Le débat en séance publique sur la première partie du projet de loi de finances occupe généralement cinq à six jours de séance, soit environ une cinquantaine d'heures.

3. La discussion de la seconde partie du projet de loi de finances

La discussion de la seconde partie du projet de loi de finances, contrairement à celle de la première partie, ne suit pas les règles classiques. L'idée est de « dynamiser » les débats en séance publique et renforcer les échanges entre les parlementaires et le Gouvernement.

Des réunions, réunissant la commission des finances et le Gouvernement, se tiennent avant le débat en séance publique des crédits. Elles permettent aux rapporteurs et aux députés d'interroger les ministres sur les crédits de leurs missions.

Après ces réunions, L'Assemblée nationale se prononce sur les crédits des missions et statue sur les éventuels amendements déposés par ses membres. À l'issue de la discussion des missions, l'Assemblée nationale procède au vote solennel sur l'ensemble du projet de loi.

Au total, l'Assemblée nationale consacre chaque année environ 3 jours en séance publique à la première lecture de la seconde partie du projet de loi de finances.

4. La navette parlementaire et la promulgation de la loi

Concernant la navette parlementaire des projets de loi de finances, c'est la procédure accélérée qui s'impose d'office. Le projet de loi de finances fait l'objet d'une seule lecture par chaque assemblée. Si les deux chambres ne parviennent pas à s'accorder, une commission mixte paritaire (composée de membres des deux chambres) est convoquée par le Gouvernement pour trouver un compromis. La procédure qui suit la réunion de la CMP est la procédure « normale » applicable à tous les projets de loi.

Si la commission mixte paritaire (CMP) parvient à un texte commun sur les dispositions restant en discussion, ce texte est soumis aux votes des deux assemblées. Son adoption par chacune d'elles met fin à la navette parlementaire et entraîne l'adoption définitive du projet de loi de finances, ce qui est généralement le cas lorsque les majorités dans chaque assemblée coïncident.

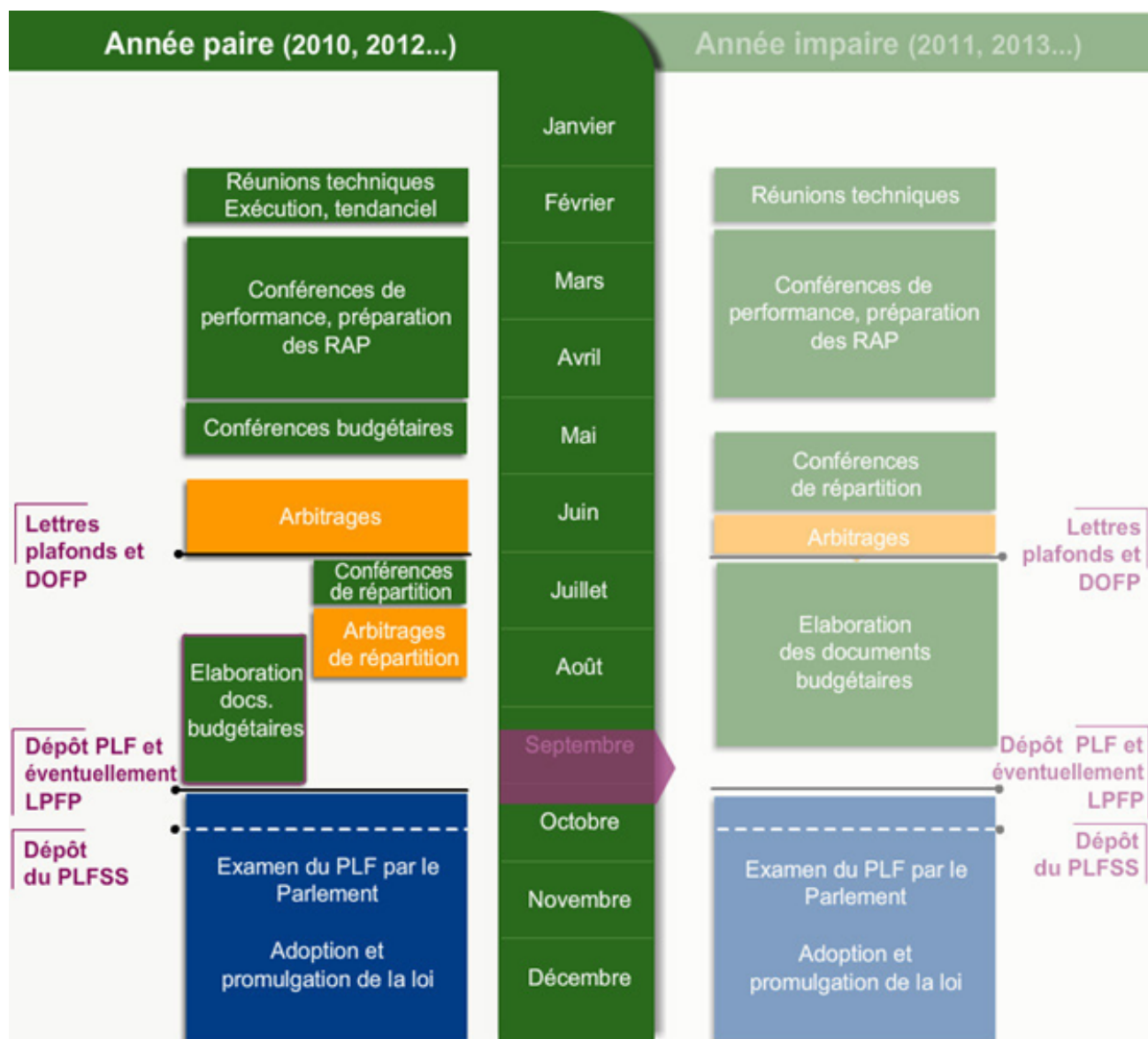
En cas d'échec de la CMP ou de rejet par l'une des deux assemblées du texte élaboré, l'Assemblée nationale et le Sénat procèdent à une nouvelle lecture. Si le désaccord persiste, le Gouvernement peut demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement lors d'une lecture ultime : l'Assemblée nationale a le dernier mot.

Une fois le projet de loi adopté par le Parlement, il peut être soumis au Conseil constitutionnel pour vérifier sa conformité à la Constitution. Rappelons que ce contrôle peut être demandé par le Président de la République, le Premier ministre, le président de l'une des deux chambres ou 60 députés ou 60 sénateurs.

Si le Conseil constitutionnel valide la loi ou si celle-ci ne fait pas l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, elle est alors promulguée par le Président de la République. La promulgation doit intervenir dans les 15 jours suivant la transmission de la loi au Président de la République.

La loi promulguée est publiée au Journal officiel de la République française. Cette publication marque l'entrée en vigueur de la loi.

Schéma - calendrier de la procédure budgétaire



Source : Direction du budget 2022

CHAPITRE 5 L'EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ÉTAT

Définies par le décret du 29 décembre 1962, les procédures d'exécution des recettes et des dépenses publiques sont désormais régies par le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En vertu du **principe de séparation des ordonnateurs et des comptables publics**, ces procédures impliquent alternativement l'un et l'autre de ces acteurs, tant pour les recettes que pour les dépenses.

Jusqu'à récemment, ces deux catégories d'acteurs étaient soumises à des régimes de responsabilité spécifiques. Cependant, une ordonnance du 23 mars 2022³⁴ a instauré « un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics », applicable aussi bien aux ordonnateurs qu'aux comptables publics (***nous y reviendrons plus précisément dans le cadre du dernier Chapitre consacré au contrôle du budget de l'État***).

Nous étudierons, dans un premier temps, les attributions des ordonnateurs et des comptables (Section 1), et analyserons ensuite la procédure d'exécution des dépenses et des recettes publiques (Section 2).

SECTION 1 Les attributions des ordonnateurs et des comptables publics

1. Les attributions et le statut des ordonnateurs

Les ordonnateurs, qui disposent d'un réel pouvoir de décision, ont pour mission de prescrire l'exécution des recettes et des dépenses publiques. On distingue deux types d'ordonnateurs³⁵. Les ordonnateurs principaux ont une compétence étendue et globale sur les crédits du ministère ou du service qu'ils dirigent. Ils sont chargés de l'engagement des dépenses, c'est-à-dire de la décision de réaliser une dépense, et de l'ordonnancement, c'est-à-dire l'ordre de payer (Premier ministre et chacun des ministres, les chefs de services déconcentrés).

Les ordonnateurs secondaires reçoivent quant à eux délégation des ordonnateurs principaux et gèrent une partie des crédits de manière plus localisée ou sectorisée. Ils exécutent les décisions budgétaires prises par les ordonnateurs principaux (les préfets de région ou des préfets de département, les directeurs d'établissements publics).

2. Les attributions et le statut des comptables publics

Les comptables publics ont pour mission d'effectuer le paiement des dépenses présentées par l'ordonnateur, après contrôle de la régularité et de la disponibilité des crédits. Il faut là encore différencier les comptables principaux des comptables secondaires.

Parmi les comptables principaux, sont à distinguer : le Trésorier-Payeur Général (TPG) ; les Receveurs des finances, les Directeurs Départementaux et Régionaux des Finances Publiques (DDFIP et DRFIP) ; les comptables des services centraux.

Parmi les comptables secondaires, sont à distinguer : les percepteurs (comptables chargés de la gestion des recettes et des dépenses au niveau local, ils perçoivent les impôts et taxes pour le compte de l'État) ; les comptables des établissements publics (comptables en poste dans les établissements publics nationaux, locaux ou hospitaliers, ils sont responsables de la gestion des finances de ces établissements) ; les agents comptables des Universités et Grandes Écoles (comptables responsables de la gestion financière des établissements d'enseignement supérieur).

34. <https://www.actu-juridique.fr/administratif/la-reforme-du-regime-de-responsabilite-des-gestionnaires-publics-un-seul-regime-de-responsabilite-pour-les-ordonnateurs-et-les-comptables-publics>

35. <https://www.maxicours.com/se/cours/l-execution-du-budget/>

Les fonctions des comptables publics de l'État sont multiples et essentielles pour assurer une gestion financière rigoureuse et transparente des deniers publics :

- **Encaissement des recettes** : ils sont chargés de la perception des recettes publiques, comme les impôts, taxes et autres contributions.
- **Paiement des dépenses** : ils exécutent les ordres de paiement émis par les ordonnateurs, en vérifiant la régularité des dépenses.
- **Tenue des comptes** : ils tiennent la comptabilité de l'État ou des entités publiques dont ils ont la charge, assurant ainsi une traçabilité et une transparence des opérations financières.
- **Contrôle et vérification** : ils contrôlent la conformité des opérations financières avec les lois et règlements en vigueur et peuvent alerter les autorités compétentes en cas d'irrégularités.

Le rôle des comptables publics dépasse la simple tenue des comptes ; il englobe plusieurs responsabilités leur permettant de jouer un rôle crucial dans l'assurance de la sincérité des comptes publics.

3. Le but poursuivi par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables

En séparant les fonctions d'ordonnateur et de comptable, chaque acteur joue un rôle de contrôle sur l'autre, réduisant ainsi les risques de fraudes et d'abus. L'ordonnateur ne peut effectuer de paiements lui-même, et le comptable ne peut ordonner des dépenses. Les ordres de dépenses émis par les ordonnateurs doivent être vérifiés par les comptables avant d'être exécutés, garantissant une double vérification des opérations financières : les fonctions des ordonnateurs et celles des comptables publics sont donc considérées comme incompatibles.

Les responsabilités sont clairement définies et distinctes. Les ordonnateurs sont responsables de la décision de dépenser, tandis que les comptables sont responsables de l'exécution des paiements et de la tenue des comptes : « l'autorité qui exerce le pouvoir de décision ne dispose pas des sommes d'argent et ne peut faire exécuter sa décision qu'en adressant un ordre au comptable. À l'inverse, ce dernier dispose des sommes d'argent, mais n'a pas le pouvoir de décider leur maniement. Toute malversation est ainsi évitée »³⁶.

Cette indépendance, tout comme la séparation entre les deux fonctions, évite que la même personne ne soit à la fois juge et partie, ce qui renforce l'objectivité et l'impartialité des contrôles. Ce principe contribue à la confiance des citoyens dans la gestion des fonds publics et à la bonne gouvernance de l'État et des collectivités territoriales.

SECTION 2 L'exécution des dépenses et des recettes publiques

1. L'exécution des dépenses publiques

Il faut distinguer, dans la réalisation des dépenses publiques, les phases administratives et la phase comptable.

1A. Les phases administratives

Les phases administratives incombent à **l'ordonnateur**. Il s'agit de :

L'engagement : il est l'acte par lequel l'ordonnateur, crée ou constate à l'égard d'un tiers une obligation de laquelle résultera une dépense.

- **Objet** : il s'agit de la première phase où l'ordonnateur décide de la dépense à engager. Cela peut inclure la commande de biens ou services, la signature de contrats, etc.
- **Documentation** : l'engagement doit être documenté, précisant la nature de la dépense, le montant engagé, l'imputation budgétaire et le bénéficiaire de la dépense.
- **Validation** : l'engagement est soumis à des règles de validation interne pour garantir qu'il est conforme aux prévisions budgétaires et aux autorisations de crédits.

36. <https://www.maxicours.com/se/cours/l-execution-du-budget>

La **Liquidation** : cette opération pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant exact de la dépense.

- **Vérification** : l'ordonnateur vérifie la réalité de la dépense engagée, c'est-à-dire qu'il s'assure que les biens ou services ont été effectivement livrés ou réalisés conformément au contrat ou à la commande.
- **Calcul** : il calcule le montant exact de la dépense à payer, en tenant compte des éventuels ajustements (rabais, pénalités, etc.).
- **Justificatifs** : la liquidation nécessite la production de justificatifs, tels que les factures, bons de livraison, procès-verbaux de réception, etc.

L'ordonnancement : il s'agit de l'acte par lequel l'ordonnateur donne l'ordre au comptable public de payer la dépense.

- **Émission de mandat** : l'ordonnateur émet un mandat de paiement, qui est un ordre de paiement adressé au comptable public.
- **Documents nécessaires** : le mandat de paiement est accompagné de tous les justificatifs nécessaires (factures, bons de commande, etc.).
- **Contrôle** : l'ordonnateur doit s'assurer que toutes les étapes précédentes (engagement et liquidation) ont été correctement effectuées avant de procéder à l'ordonnancement.

1B. La phase comptable

Le **paiement** est la responsabilité du comptable public, faisant suite aux phases administratives de l'exécution des dépenses.

- **Transmission au comptable** : les mandats de paiement sont transmis au comptable public, qui procède alors au paiement effectif de la dépense.
- **Vérification comptable** : le comptable public vérifie la régularité formelle et matérielle des mandats et des pièces justificatives avant de procéder au paiement.

2. L'exécution des recettes publiques

Comme pour l'exécution des dépenses publiques, l'exécution des recettes publiques se fait en plusieurs phases, **administrative et comptable**. Elle suppose donc que soit émis un titre de recettes par l'ordonnateur (ou « titre de perception ») pour que le comptable puisse l'encaisser. Toutefois, la notion d'engagement n'existe pas ici. La recette naît en effet de la naissance de l'opération (service rendu, perception d'une ressource...). Chaque recette a ses propres modalités de perception (impôts directs, impôts indirects, amendes, recettes provenant du domaine public...).

L'exécution des recettes du budget de l'État implique plusieurs phases administratives et comptables. Ces phases garantissent que les recettes sont correctement évaluées, perçues, et enregistrées conformément aux règles de la gestion publique.

2A. Les phases administratives

L'établissement de la créance

L'établissement de la créance est l'acte par lequel l'ordonnateur constate qu'une somme est due à l'État. L'ordonnateur évalue le montant exact de la créance, en fonction des bases légales et réglementaires. La créance est portée à la connaissance du débiteur par l'envoi d'un titre de perception ou d'un avis de mise en recouvrement.

L'émission du titre de perception

L'émission du titre de perception est l'acte par lequel l'ordonnateur donne l'ordre au comptable public de recouvrer la créance. Un titre de perception est émis, précisant le montant à recouvrer, l'identité du débiteur, la nature de la créance, et les délais de paiement. Le titre de perception est transmis au comptable public, qui est chargé du recouvrement.

2B. Les phases comptables

Le recouvrement

Le recouvrement est l'acte par lequel le comptable public perçoit les sommes dues à l'État. Le comptable public procède à l'encaissement des recettes, que ce soit par paiement en espèces, par chèque, par virement bancaire ou par tout autre moyen autorisé.

L'imputation

L'imputation est l'opération comptable qui consiste à enregistrer les recettes dans les comptes de l'État.

La réalisation des recettes

La réalisation des recettes est l'aboutissement du processus de recouvrement et d'imputation. Le comptable public vérifie que toutes les recettes prévues au budget ont été correctement perçues et enregistrées.

Un rapport de synthèse est établi pour rendre compte de l'exécution des recettes, en comparant les prévisions et les réalisations.

CHAPITRE 6 LE CONTRÔLE DU BUDGET DE L'ÉTAT

Plusieurs contrôles, de natures différentes, peuvent être réalisés sur le budget de l'État. Un contrôle de nature parlementaire (Section 1) est opéré au travers du vote de la loi de règlement, c'est-à-dire une fois le budget exécuté. Les contrôles peuvent également être de nature juridictionnelle (Section 2) : intervient ici la Cour des comptes, et intervenait, jusqu'au 1^{er} janvier 2023, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF). Le contrôle opéré par la CDBF sanctionnait les infractions aux règles du droit budgétaire et comptable commises par les ordonnateurs, quand la Cour des comptes exerçait un contrôle juridictionnel des comptables publics : tout cela vient d'être bousculé par la réforme de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2023³⁷. La CDBF a disparu, nous expliquerons pourquoi

SECTION 1 Le contrôle de nature parlementaire

Le contrôle parlementaire intervient en réalité, d'abord, en cours d'exécution de la loi de finances par le biais de questions posées par les parlementaires ou de commissions d'enquête. Le travail de contrôle est par ailleurs effectué en cours d'exécution par les commissions des finances des assemblées (celle de l'Assemblée nationale et celle du Sénat). Ces dernières peuvent ainsi obtenir des informations suite à des constatations faites par la Cour des comptes.

Mais, le contrôle de l'exécution du budget par le Parlement se manifeste principalement à travers le vote de la loi de règlement : il s'agit du contrôle dit « *a posteriori* ».

Cette procédure permet aux parlementaires de vérifier que le budget a été exécuté conformément aux autorisations données et aux objectifs fixés.

Voici les étapes et les mécanismes de ce contrôle :

- **Présentation du projet de loi de règlement**
Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un projet de loi de règlement. Ce document rend compte de l'exécution du budget de l'année précédente, en comparant les prévisions budgétaires aux réalisations effectives. Il détaille les recettes perçues, les dépenses engagées, et les résultats obtenus.
- **Rapport de la Cour des comptes**
Avant l'examen parlementaire, la Cour des comptes élabore un rapport sur l'exécution du budget. Ce rapport évalue la sincérité des comptes, l'efficacité de la gestion budgétaire, et la conformité des dépenses avec les autorisations parlementaires. La Cour des comptes peut également pointer des anomalies, des gaspillages, ou des manquements à la réglementation.
- **Examen par les Commissions des finances**
Les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat examinent le projet de loi de règlement et le rapport de la Cour des comptes. Elles organisent des auditions de ministres, de hauts fonctionnaires, et d'experts pour obtenir des explications et des clarifications sur l'exécution budgétaire. Les commissions des finances peuvent également produire des rapports d'information complémentaires.
- **Débat en Séance publique**
Après l'examen en commission, le projet de loi de règlement est débattu en séance publique à l'Assemblée nationale puis au Sénat. Les parlementaires discutent des résultats budgétaires, des éventuels écarts par rapport aux prévisions, et des recommandations de la Cour des comptes. Ce débat permet de mettre en lumière les réussites et les échecs de la politique budgétaire du gouvernement.
- **Vote de la loi de règlement**
À l'issue du débat, le Parlement vote la loi de règlement.
Rappelons que l'article 46 de la loi organique prévoit que le projet de loi de règlement doit être déposé avant le 1^{er} juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte ; quant à l'article 41, il impose que le projet de loi de finances initiale de l'année N + 1 ne puisse être mis en discussion devant une assemblée

37. <https://www.ccomptes.fr/fr>

avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement de l'année N – 1 (il s'agit de permettre aux parlementaires de voter le nouveau budget en ayant connaissance des résultats de la dernière exécution budgétaire : principe du « chaînage vertueux » déjà évoqué).

Le vote de la loi de règlement a une double signification :

- Approbation des Comptes : en votant la loi de règlement, le Parlement approuve les comptes de l'exercice écoulé et reconnaît leur conformité avec les autorisations budgétaires.
- Évaluation de la Gestion Budgétaire : le vote de la loi de règlement permet au Parlement d'évaluer la gestion budgétaire du gouvernement et de formuler des recommandations pour les exercices futurs.

– Conséquences du vote

Le vote de la loi de règlement a plusieurs conséquences importantes :

- responsabilité gouvernementale : le gouvernement est tenu de rendre des comptes au Parlement sur l'exécution du budget. Des anomalies ou des manquements peuvent entraîner des critiques, des demandes de rectification, voire des sanctions politiques.
- amélioration de la gestion budgétaire : les observations et les recommandations du Parlement et de la Cour des comptes peuvent conduire à des réformes et à des améliorations de la gestion budgétaire.
- transparence et confiance : le contrôle parlementaire renforce la transparence des finances publiques et contribue à maintenir la confiance des citoyens dans la gestion des fonds publics.

Il faut noter que la loi de règlement peut être rejetée par le Parlement. Cependant, cela est assez rare et généralement associé à des circonstances exceptionnelles ou à des désaccords majeurs sur la gestion financière de l'État.

Ce fut le cas le 5 juin 2023, puisque l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'année 2022. Le Sénat a lui aussi rejeté ce texte le 3 juillet 2023 : le projet de loi a donc été définitivement rejeté. Cet événement reflète les tensions importantes de ces dernières années autour de la gestion financière de l'État (*tensions que l'on a pu mettre en évidence dans l'Introduction de ce cours, dans la Section relative à l'actualité des finances publiques*).

Concernant ce projet de loi de règlement de l'année 2022, le rapporteur général de la commission des finances a mis en avant plusieurs points critiques :

- il a souligné la situation préoccupation des finances publiques,
- il a noté une absence de maîtrise sur les dépenses publiques,
- il a mis en évidence l'aggravation continue de l'écart entre les recettes et les dépenses du budget général au fil des années.

De plus, il a démontré que l'exécution budgétaire s'éloignait de plus en plus chaque année de l'autorisation initialement donnée par le Parlement.

Sans une loi de règlement adoptée, il peut être difficile d'avoir une vision claire et précise des résultats budgétaires de l'année précédente. Cela complique la planification financière pour l'année suivante et peut affecter la crédibilité des prévisions budgétaires. Cela nécessite généralement des actions correctives pour assurer la bonne conduite des affaires financières de l'État et restaurer la confiance dans la gestion des fonds publics.

Pour conclure, rappelons que le contrôle de l'exécution du budget par le Parlement à travers le vote de la loi de règlement est un mécanisme essentiel de la démocratie budgétaire. Il assure la transparence, la responsabilité, et l'efficacité de la gestion des finances publiques, en permettant aux représentants élus de vérifier que les ressources de l'État sont utilisées conformément aux objectifs fixés et dans l'intérêt général.

SECTION 2 Le contrôle de nature juridictionnelle : suppression de la CDBF et nouveau rôle de la Cour des comptes

Il fallait pendant longtemps distinguer, s'agissant du contrôle sur le budget de l'État, le contrôle opéré par la **Cour de discipline budgétaire et financière**³⁸ (CDBF, créée par la loi du 25 septembre 1948 dans le but de sanctionner les atteintes aux règles régissant les finances publiques commises **les ordonnateurs**), et celui exercé par le **Cour des comptes** (créée par la loi du 16 septembre 1807 dans le but de contrôler la régularité des comptes publics).

Toutefois, l'**ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics**³⁹, met fin à la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et vient créer un « régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, comptables comme ordonnateurs ». Cette ordonnance fait disparaître la CDBF. La juridiction unifiée chargée de la répression de ces fautes en première instance sera la **chambre du contentieux de la Cour des comptes**, comprenant des membres de la Cour et, pour la première fois, des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes.

De plus, une Cour d'appel financière, présidée par le Premier président de la Cour des comptes, sera instituée, composée de quatre conseillers d'État, de quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes et de deux personnalités qualifiées. L'appel sera suspensif. Enfin, le Conseil d'État demeurera la juridiction de cassation.

Ainsi, à compter du 1^{er} janvier 2023, « sont poursuivies les infractions aux règles relatives à l'exécution des recettes et des dépenses ou à la gestion des biens publics, constitutives d'une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif »⁴⁰. Le nouveau régime de responsabilité des gestionnaires publics tend à « limiter la sanction des fautes purement formelles ou procédurales qui doivent désormais relever d'une logique de responsabilité managériale »⁴¹.

Ce nouveau régime unifié vient mettre fin au régime dual distinguant la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics, établie par l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, et la sanction des infractions aux règles en matière de finances publiques, commises par l'ensemble des agents publics, devant la Cour de discipline budgétaire et financière.

Dans le cadre de cette réforme, le législateur a cherché à pallier les limites des régimes antérieurs de responsabilité des ordonnateurs et des comptables afin de favoriser la responsabilisation de tous les gestionnaires publics. L'ordonnance du 23 mars 2022 vient réserver l'intervention d'un juge financier uniquement aux infractions « les plus graves »⁴².

Ainsi, en cas d'infraction (par exemple : infractions aux règles d'exécution des recettes, faute de gestion à la direction d'une entreprise publique, octroi d'un avantage injustifié, inexécution d'une décision de justice, gestion de fait,...), l'ensemble des agents publics gestionnaires (à l'exception des élus locaux et ministres sauf en cas de gestion de fait), sont jugés devant la chambre du contentieux au sein de la Cour des comptes en première instance. À noter, désormais, la possibilité de faire appel devant la cour d'appel financière, puis toujours d'introduire un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.

38. https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_discipline_budg%C3%A9taire_et_financi%C3%A8re

39. <https://www.actu-juridique.fr/administratif/la-reforme-du-regime-de-responsabilite-des-gestionnaires-publics-un-seul-regime-de-responsabilite-pour-les-ordonnateurs-et-les-comptables-publics/>

40. <https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/pjl21-622-expose.html>

41. <https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/pjl21-622-expose.html>

42. <https://charrel-avocats.com/actualite/application-du-nouveau-regime-des-responsabilites-financiere-des-gestionnaires-publics>



Ouvrages

- **À Baudu**, Droit des finances publiques, Dalloz
- **B. Blancheton**, La dette publique, Dunod
- **D. Catteau**, Finances publiques 2023-2024, Hachette Supérieur
- **F. Chouvel**, Finances publiques, Gualino Mémentos
- **M. Collet**, Finances publiques, Dalloz
- **J.-P. Lassale**, M.-C. Esclassan, M. Bouvier, Finances publiques, Dalloz
- **M. Le Clainche**, *Les réformes administratives et financières en France (1972-2022)*, Bruylant Finances Publiques
- **F. Modacq**, Les finances publiques, PUF
- **J.-M. Monnier**, Les Finances publiques, Paris, La Documentation française
- **S. Mouton, V. Palma, V. Dussart**, La LOLF à 20 ans !, Institut Fédératif de Recherche – Université Toulouse Capitole, Actes de colloques
- **E. Oliva**, Finances publiques, Sirey
- **G. Orsoni**, Les finances publiques en questions, Bruylant Finances Publiques - Public Finance
- **R. Pellet**, Droit financier public, Presses Universitaires de France - P.U.F. Thémis
- **C. Pierucci, X. Cabannes**, Connaître la dette publique, LGDJ Systèmes
- **J.-C. Zarka**, Finances publiques, Gualino

Revues

- « Gestion et finances publiques », JLE Éditions, sur [Cairn.info](http:// Cairn.info), Site : [gfp.revuesonline.com](http:// gfp.revuesonline.com)
- « Les nouveaux cahiers du Conseil constitutionnel », LGDJ
- « Revue française des finances publiques », LGDJ
- « Revue française d'administration publique », ENA

Textes officiels

- Constitution du 2 octobre 1958
- Déclaration Des Droits de l'Homme et du Citoyen, 26 août 1789
- Traités européens (TUE, TFUE)
- Ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances, 2 janvier 1959
- Décret portant règlement général sur la comptabilité publique, 29 décembre 1962
- Loi portant sur les droits et obligations des communes, des départements et des régions, 2 mars 1982
- Loi organique relative aux lois de finances (LOLF), 1^{er} août 2001
- Loi relative à l'organisation décentralisée de la République, 28 mars 2003
- Loi de finances pour 2022
- Loi de finances pour 2023
- Loi portant réforme des retraites, 14 avril 2023
- Jurisprudence du Conseil constitutionnel : décision n°71-44 « Liberté d'association », 16 juillet 1971

Sites Internet institutionnels généraux

<https://www.assemblee-nationale.fr>

<https://www.legifrance.gouv.fr>

<https://www.senat.fr>

<https://www.economie.gouv.fr>

<https://www.budget.gouv.fr>

<https://www.securite-sociale.fr>

<https://european-union.europa.eu>

<https://www.europarl.europa.eu>

<https://www.ccomptes.fr/fr>

<https://www.conseil-constitutionnel.fr>

<https://www.vie-publique.fr>

<https://www.insee.fr>

Autres sites Internet

<https://oai.cairn.info>

<https://webview.conseil-constitutionnel.fr>

<https://constitutiondecodee.fr>

<https://www.lafinancepourtous.com>

<https://www.cours-univ.fr>, Licence de droit, cours de finances publiques

<https://www.actu-juridique.fr>

<https://www.maxicours.com>

<https://fr.wikipedia.org>

<https://charrel-avocats.com>

Rappel des liens hypertexte cités dans les développements

<https://oai.cairn.info/>

<https://www.budget.gouv.fr/reperes/budget/articles/les-grandes-etapes-de-lexamen-des-projets-de-lois-de-finances-2023#:~:text=Le>

https://webview.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2012658dc/doc.pdf

<https://www.conseil-constitutionnel.fr/publications/titre-vii/la-decentralisation-et-les-finances-publiques> (article d'Eric OLIVA)

<https://constitutiondecodee.fr/>

www.lafinancepourtous.com, Les comptes de la Sécurité sociale

<https://www.europarl.europa.eu>

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/89/le-cadre-de-l-union-europeenne-pour-les-politiques-budgetaires>

<https://www.vie-publique.fr/en-bref/280476-finances-publiques-post-covid-recommandations-de-la-cour-des-comptes>

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/rapports/cion-soc/l16b1302_rapport-fond.pdf
<https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/synthese/fonctionnement-assemblee-nationale/travail-legislatif/l-examen-parlementaire-des-lois-de-finances>
<https://www.assemblee-nationale.fr/11/rapports/r2908-1.asp>

www.cours-univ.fr, Licence de droit, cours de finances publiques
www.cours-univ.fr/cours/licence/droit/licence-2-droit-finances-publiques-2.html
www.cours-univ.fr/cours/licence/droit/licence-2-droit-finances-publiques-3.html
<http://www.cours-univ.fr/cours/licence/droit/licence-2-droit-finances-publiques-6.html>

<https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000394028/2024-06-28/>

<https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/pjl21-622-expose.html>
<https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/les-lois-de-finances.html>
<https://www.senat.fr/connaitre-le-senat/role-et-fonctionnement/les-lois-de-financement-de-la-securite-sociale.html#:~:text=Si>
<https://www.senat.fr/travaux-parlementaires/commissions/commission-des-finances/finances/les-lois-de-finances.html#:~:text=Les>

<https://www.fallaitpasfairedudroit.fr>, finances-publiques
<https://www.fallaitpasfairedudroit.fr>, Les principes budgétaires
<https://www.fallaitpasfairedudroit.fr>, Les acteurs de l'exécution du budget
<https://www.fallaitpasfairedudroit.fr>, Le contrôle de l'exécution du budget

<https://www.actu-juridique.fr/administratif/la-reforme-du-regime-de-responsabilite-des-gestionnaires-publics-un-seul-regime-de-responsabilite-pour-les-ordonnateurs-et-les-comptables-publics/>

<https://www.maxicours.com/se/cours/l-execution-du-budget/>

<https://www.ccomptes.fr/fr>

https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_de_discipline_budg%C3%A9taire_et_financi%C3%A8re

<https://charrel-avocats.com/actualite/application-du-nouveau-regime-des-responsabilites-financiere-des-gestionnaires-publics>

Sources des images utilisées dans le corps du texte

www.budget.gouv.fr

[Insee, ACDEFI](#)

[Cour des comptes](#)

[Vie publique.fr](#)

[Direction du Budget](#)